Avenida de Burgos, 109
28050 Madrid
caser.es

CASER TODO RIESGO CONSTRUCCION

Bienvenido

Madrid, 23 de mayo de 2025

Estimado cliente:

Le agradezco en nombre de Caser la confianza que ha depositado en nosotros al contratar su póliza CASER TODO RIESGO CONSTRUCCION.

Nuestro objetivo es asegurar su tranquilidad. Por ello, todos los profesionales que formamos Caser nos comprometemos día a día en ofrecerle el mejor servicio, contando con el apoyo de todos nuestros mediadores y colaboradores.

Junto a esta bienvenida, le adjuntamos la documentación de su póliza, que contiene toda la información de las coberturas y los servicios incluidos, además de los pasos que debe seguir para acceder a ellos cuando lo necesite.

Para formalizar por escrito su póliza, le agradeceríamos que nos enviara firmada la copia de su contrato (Copia para la Aseguradora). Para ello, le adjuntamos un cómodo sobre respuesta.

Reiterando de nuevo mi agradecimiento por tenerle entre nuestros clientes, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Juan Miguel Estallo
DIRECTOR GENERAL

Siempre a su servicio

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

208505806 C2085
00011614
CONSTRUCCIONES MARTINEZ SANCHEZ CINTRUENIGO, S.L.
AVD PG INDUSTRIAL CALLE F .
31592 CINTRUENIGO
NAVARRA

SVGGNR/2025/55847186/1

Mod: B0001736 - D.C.: B0001736-A

Nº de póliza
07536438

Seguro de Todo Riesgo Construcción

Documento de información sobre el producto de seguro
Empresa: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEGUROS Y REASEEGUROS,S.A.-CASER
España| CIF: A28013050 | Nº de clave de la entidad en la DGSFP: C0031 Producto: Todo Riesgo Construcción

La información precontractual y contractual completa relativa al producto se facilita en otros documentos.

¿En qué consiste este tipo de seguro?

El seguro de Todo Riesgo Construcción de Caser garantiza el conjunto de los trabajos de construcción e instalaciones (coste de material y de mano de obra), cuyo presupuesto esté incluido en la suma asegurada. Quedan incluidos, los materiales y repuestos que vayan a formar parte de la obra y que, estando acopiados a pie de obra, para su uso en la misma, aún no hayan sido colocados

¿Qué se asegura?

ü Daños propios a la obra:

Riesgos convencionales: Incendio, explosión y caída del rayo; Robo y expoliación; Caída de aviones, choque de vehículos e impactos.

Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza: viento, pedrisco, nieve y lluvia; tempestad, huracán y ciclón; helada y deshielo; desbordamiento, inundación y embates del mar; hundimiento y corrimiento de tierras, desprendimiento de rocas y aludes; terremotos y erupciones volcánicas.

Riesgos inherentes a la ejecución de la obra: errores de diseño; defectos en los materiales; mano de obra defectuosa

Cualquier otra causa súbita e imprevista no excluida expresamente en el contrato.

ü Desescombro y/o demolición
ü Gastos de extinción de incendios
ü Opcionalmente (especificado en el contrato):
- Equipo de construcción
- Maquinaria de construcción
- Efectos personales de empleados
- Otras propiedades del Asegurado
- Gastos adicionales por horas extraordinarias y transportes urgentes
- Acciones tumultuarias
- Mantenimiento y conservación
- Bienes preexistentes
- Responsabilidad Civil Extracontractual

ü CASER atenderá los daños y/o pérdidas cubiertas por este contrato, hasta el límite máximo de la Suma Asegurada en cada caso y para cada riesgo y eventualmente con los límites de indemnización establecidos en el mismo. Esta cifra se fija en función de la declaración efectuada por el Contratante sobre las circunstancias del riesgo que pretende asegurar. Esta información se recogerá en el Contrato de Seguro.

¿Qué no está asegurado?

X Daños a consecuencia de conflictos armados, motín o tumulto popular, asonada, huelga, etc.
X Daños debidos a reacciones o transmutaciones nucleares
X Daños producidos por el Asegurado o responsables de proyecto o dirección de obra
X Daños por causa o a consecuencia de vicios o defectos conocidos antes de la fecha de inicio del contrato
X Cualquier tipo de deterioro gradual
X Daños por acción de aguas de lluvia que no superen las condiciones de PMD establecidas en el contrato
X Daños o pérdidas como resultado del almacenamiento, uso o posesión de explosivos
X Daños o pérdida de dinero en efectivo u otros títulos similares
X Hurto o desaparición

¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura?

! Cobertura básica: partes viciadas de la obra
! Gastos adicionales por horas extraordinarias: transportes urgentes por vía aérea
! Maquinaria de construcción: máquinas que tengan consideración de vehículos a motor y que puedan estar aseguradas por alguno de los contratos previstas por la Legislación del Seguro de Automóviles
! Efectos personales de empleados y otras propiedades del Asegurado: vehículos de propulsión mecánica
! Gastos adicionales por horas extraordinarias: transportes urgentes por vía aérea
! Mantenimiento y conservación: daños consecuencia de incendio y/o explosión; daños que tengan su origen en defectos de impermeabilizaciones y/o estanqueidades
! Responsabilidad Civil Extracontractual: ver condiciones generales

¿Dónde estoy cubierto?

ü En el interior del recinto de la propia obra
ü Territorio nacional

Mod: CPADJUNTO01 - D.C.: CPADJUNTO01
SVGGNR/2025/55847186/1

¿Cuáles son mis obligaciones?

Al comienzo de contrato.

- Declarar todas las circunstancias que puedan afectar al riesgo que quiero asegurar, firmar el contrato, efectuar el pago del precio estipulado.

Durante la vigencia.

Comunicar a CASER, tan pronto como sea posible, cualquier modificación que se produzca en el riesgo asegurado, y el daño, accidente o pérdida sufrida, en un plazo máximo de siete días.

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?
En el momento de la contratación y en la forma que se haya señalado en el contrato (domiciliación bancaria, tarjeta).

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?
Abonado el primer pago, la cobertura comienza a las 00.00h de la fecha de inicio del contrato y termina a las 24,00h en la fecha de su finalización. Se trata de un contrato temporal y no se renovará anualmente.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?
Escribiendo a la Compañía al menos con un mes de antelación a la fecha de finalización del contrato.

Mod: CPADJUNTO01 - D.C.: CPADJUNTO01

SVGGNR/2025/55847186/1

CASER TODO RIESGO CONSTRUCCION

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

Condiciones Particulares y Especiales

Póliza nº 07536438/00000000

DATOS DEL SEGURO					
Protocolo		Póliza	Póliza Reemplazada	Suplemento	Oficina
00000001/1		07536438/00000000			2085 / 5806
Nombre del Mediador		IBERCAJA MEDIACION DE SEGUROS, S.A.			
Ramo	Modalidad	Fecha de Efecto	Fecha de Vencimiento	Fecha de Emisión	
16	14	09/05/2025	31/12/2027	21/05/2025	
Duración		20 meses + mantenimiento	Forma de Pago	ÚNICO	

DATOS DEL TOMADOR DEL SEGURO	
Tomador:	CONSTRUCCIONES MARTINEZ SANCHEZ CINTRUENIGO, S.L.
C.I.F.:	B31695844
Domicilio:	AVD PG INDUSTRIAL CALLE F .
Teléfono:	606384148
Localidad:	31592 CINTRUENIGO
Provincia:	NAVARRA
Domicilio de cobro:	**********4895

DATOS DEL ASEGURADO	
Asegurado:	CONSTRUCCIONES MARTINEZ SANCHEZ CINTRUENIGO, S.L.
C.I.F.:	B31695844
Domicilio:	AVD PG INDUSTRIAL CALLE F .
Teléfono:	606384148
Localidad:	31592 CINTRUENIGO
Provincia:	NAVARRA

DETALLE DEL PRECIO

Coste total del periodo de seguro — Desde 09/05/2025 Hasta 31/12/2027

Prima Neta	I.P.S.	Otros Impuestos	Total Recibo
2.006,67	160,53	3,00	2.170,20

Detalle del primer recibo del periodo — Desde 09/05/2025 Hasta 31/12/2027

Prima Neta	I.P.S.	Otros Impuestos	Total Recibo
2.006,67	160,53	3,00	2.170,20

CODIGO RELATIVO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO	K0000036-E

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod: CPTRC01 - D.C.: F0000864-A SVGGNR/2025/55847186/1-5

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

Condiciones Particulares y Especiales

Póliza nº 07536438/00000000

ACTIVIDAD ASEGURADA	
SITUACIÓN DEL RIESGO:	CL PARCELAS 15, 16, 17 DEL SECTOR S-1
LOCALIDAD:	31398 - BIURRUN-OLCOZ
PROVINCIA:	NAVARRA
CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO:	
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	VIVIENDAS UNIFAMILIARES, ADOSADAS O INDIVIDUALES
OBSERVACIONES:	29 VIVIENDAS ADOSADAS EN LAS PARCELAS 15, 16, 17 DEL SECTOR S-1
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01/04/2025
FECHA DE FIN DE OBRA:	31/12/2026
MESES DE OBRA AVANZADA:	1
NUMERO DE ALTURAS:	2
NUMERO DE SOTANOS:	0
METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN PLANTA:	6.500
UBICACION DE LA CONSTRUCCIÓN:	CASCO URBANO
RELACION CON EL ENTORNO:	OTROS
SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL:	SÍ
CLASE DE CIMENTACIÓN:	ZAPATAS
MATERIALES ESPECIALES:	CERRAMIENTOS PREFABRICADOS
DISTANCIA COLINDANTES O RIESGOS PROXIMOS:	MAYOR O IGUAL A 10 METROS
UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS:	NO
EDIFICIO VACIADO O DERRIBADO:	NO
SEGURO DECENAL EN CASER:	NO

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod: CPRC002 - D.C.: F0000876-A SVGGNR/2025/55847186/1-6

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

Condiciones Particulares y Especiales

Póliza nº 07536438/00000000

GARANTÍAS, CAPITALES Y FRANQUÍCIAS

¬ COBERTURA BÁSICA			CONTRATADA
§ OBRAS E INSTALACIONES	3.934.662,27	€	
§ HORAS EXTRAORDINARIAS	393.466,23	€	
§ EFECTOS PERSONALES	12.000,00	€	
§ OTRAS PROPIEDADES DEL ASEGURADO			NO CONTRATADO
§ DESESCOMBRO Y/O DEMOLICION	786.932,45	€	
§ GASTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	393.466,23	€	
§ FRANQUICIAS			
; General	900,00	€	
; Riesgos naturaleza	20,00	%	
Ø MÍNIMO	1.800,00	€	
; Robo			
Ø Por siniestro	20,00	%	
Ø MÍNIMO	900,00	€	
; Consecuencia Error Diseño, Mano de Obra defectuosa			
Ø Por siniestro	20,00	%	
Ø MÍNIMO	2.000,00	€	
; Efectos personales			
Ø Por siniestro	900,00	€	
¬ ACCIONES TUMULTUARIAS			393.466,23 €
§ LÍMITES			
; Por siniestro	393.466,23	€	
§ FRANQUICIAS			
; General	900,00	€	
¬ MANTENIMIENTO			3.934.662,27 €
FECHA INICIO COBERTURA: 31/12/2026			
FECHA FIN COBERTURA: 31/12/2027			
TIPO DE MANTENIMIENTO: AMPLIO			
§ FRANQUICIAS			
; General	20,00	%	
Ø MÍNIMO	1.800,00	€	
¬ EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN			CONTRATADA
FECHA INICIO COBERTURA: 09/05/2025			
FECHA FIN COBERTURA: 31/12/2026			
§ ESTRUCTURAS AUXILIARES Y ANDAMIAJES			NO CONTRATADO
§ PQ.MAQUINARIA EQ.SOLDADURA TRANSF. COMPRESORES			NO CONTRATADO
§ RESTO DE EQUIPOS	12.000,00	€	
§ FRANQUICIAS			

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

SVGGNR/2025/55847186/1

; Equipos de construcción
- Ø Por siniestro 10,00 %
- Ø MÍNIMO 900,00 €
- Ø MÁXIMO 3.000,00 €

¬ MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN CONTRATADA

FECHA INICIO COBERTURA: 09/05/2025
FECHA FIN COBERTURA: 31/12/2026

§ GRÚAS	30.000,00 €	
§ MAQUINARIA MOVIL AUTOPROPULSADA		NO CONTRATADO
§ EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y PILOTAJE		NO CONTRATADO
§ EXCAVADORAS, CARGADORAS Y DUMPERS		NO CONTRATADO
§ HORMIGONERAS		NO CONTRATADO
§ MEZCLADORAS DE ASFALTO		NO CONTRATADO
§ MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, CARRETERAS Y FERROCARRILES		EXCLUIDO
§ RESTO DE MAQUINARIA		NO CONTRATADO

§ FRANQUICIAS
; Avería de maquinaria
- Ø Por siniestro 10,00 %
- Ø MÍNIMO 900,00 €
- Ø MÁXIMO 5.000,00 €

¬ BIENES PREEXISTENTES NO CONTRATADA

¬ R.C. EXTRACONTRACTUAL NO CONTRATADA

OBSERVACIONES

LIMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR PÓLIZA
El límite de máximo de indemnización por conjunto de la totalidad de coberturas será correspondiente a la suma del capital asegurado del valor de obra: 3.934.662,27 euros.
ASEGURADOS
1. El Tomador y/o sus Compañías Filiales y/o sus Participadas y/o sus Asociaciones de Empresas (UTES o CONSORCIOS) y/o sus Concesionarias Participantes.
2. La Propiedad / Promotor en cada caso.
3. Contratistas y/o Subcontratistas de cualquier nivel.
4. Arquitectos y/o Consultores y/o Gabinetes de diseño y/o Proveedores que no formen parte del Asegurado 1 anterior, con la exclusión de sus trabajos de diseño, planos, o especificación, pero sólo en la medida en que dicho Asegurado tenga, por contrato o acuerdo, obligación de proporcionar a tales partes el beneficio de esta cobertura (o parte de ella).
5. Cualquier otra persona que tenga un interés asegurable (y no mencionada anteriormente) en la medida en que el Asegurado según el apartado 1 anterior esté contractualmente obligado a proporcionar un seguro a dicha persona.
PRÓRROGAS
No obstante, si llegada la fecha de terminación declarada no hubieran concluido los trabajos, quedará ampliado el periodo de cobertura hasta la conclusión de los mismos, con declaración previa a la Compañía de Seguros y con el siguiente coste en caso de siniestralidad inferior al 40%:

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

- Hasta 3 meses, sin prima adicional.
- Entre 3 y 6 meses, a prorrata temporis.
- Más de 6 meses se negociará caso a caso de acuerdo con las circunstancias de la misma.

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN (A primer riesgo)
Conjunto de elementos accesorios necesarios para la ejecución de la construcción, tales como andamios, armaduras, edificaciones provisionales, instalaciones de abastecimiento, conducción, drenaje, montacargas, generadores eléctricos, transformadores, cables, herramientas, escaleras y demás elementos análogos, propiedad del Asegurado y situados en la obra asegurada, y en general, todo tipo de instalaciones similares, diferentes de las definidas como maquinaria.
En los bienes indicados anteriormente, se garantizan los mismos riesgos que los establecidos para la Cobertura Básica.

PLANOS Y DOCUMENTOS
Los Aseguradores indemnizarán al Asegurado por los costes adicionales incurridos por el Asegurado para la reescritura o reproducción de planos, dibujos, archivos, registros informáticos u otros documentos contractuales (con exclusión del coste de la información contenida en ellos) físicamente perdidos o dañados como resultado de un siniestro cubierto por la póliza. Incumbe al Asegurado aportar la prueba de que tales pérdidas o daños estén amparadas por la póliza. Límite 5% del siniestro, máximo 12.000 euros por siniestro y duración de póliza. Franquicia general.

HONORARIOS PROFESIONALES
Quedarán cubiertos por la presente póliza los Gastos en concepto de honorarios a profesionales (de acuerdo con los baremos oficiales), excluyendo peritos del asegurado, en los que haya incurrido necesariamente el Asegurado para el restablecimiento de la propiedad asegurada consiguiente a un siniestro garantizado por la presente póliza.
La presente cobertura queda garantizada hasta el límite por siniestro y duración de póliza de 5% del valor de obra, máximo 600.000,00 euros.

MARGEN AUTOMÁTICO
En caso de incremento del Valor Total de Obra en la presente póliza durante el período del seguro, la Suma Asegurada quedará automáticamente aumentada en la misma proporción, hasta un máximo del 10% sobre el importe que se haya declarado, y sujeto a la regularización de prima al finalizar la obra. Todo aumento en exceso de este porcentaje tendrá que ser comunicado expresamente a los Aseguradores, quienes determinarán las nuevas condiciones a aplicar.

CLÁUSULA 72 HORAS

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

A efectos de la aplicación de franquicias toda ocurrencia de pérdida o daños causados por riesgos de la naturaleza tales como tormenta, tempestad, inundación y terremoto, o como consecuencia de colapso, hundimiento u otro movimiento de tierras relacionado con tales riesgos, procedente de una causa común que tenga lugar durante un período de 72 horas consecutivas, tendrá la consideración de un solo acontecimiento y estará sujeta a la aplicación de una sola franquicia.

DESAGÜE

No obstante cualquier disposición que figure en las condiciones generales de la Póliza de Construcción y sus anexos, se conviene que el Asegurador no indemnizará:

- Gastos adicionales de desagüe a causa del hecho de que las cantidades de agua originariamente esperadas fueran superadas.
- Gastos incurridos por instalaciones adicionales para asegurar el desagüe de aguas de escorrentía o freáticas.
- Las pérdidas o daños causados por fallo en el sistema de desagüe, si tal fallo hubiera resultado evitable en caso de prever una reserva suficiente desde el principio.
- Gastos inevitables para reparar grietas y remediar filtraciones de agua en excavaciones y sótanos.

CONDICIONES RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

Sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza, el Asegurador no indemnizará al Asegurado:

- Los gastos derivados de la estabilización o toma de medidas de seguridad en áreas de roca suelta, aun cuando esta necesidad se presente solamente durante la ejecución de los trabajos de avance.
- Los gastos derivados de la excavación excesiva con respecto a las secciones transversales definidas en los planes de construcción, así como los gastos adicionales por el relleno de los huecos originados.
- Los gastos por desagüe del agua aflorada en la excavación, aún cuando haya sido excedida sustancialmente la cantidad de agua originalmente prevista.
- Los daños o pérdidas debidos a fallos en el sistema de desagüe del agua aflorada en la excavación siempre y cuando, dichos fallos se pudieran haber evitado mediante equipos de reserva suficientes.
- Los gastos de impermeabilizaciones y drenajes adicionales que sean necesarios para la evacuación de aguas de laderas, superficiales, a presión, de filtración y de manantiales.

REMOCIÓN DE ESCOMBROS TRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS

En caso de siniestro, el Asegurador no indemnizará al Asegurado:

- Los gastos por concepto de remoción de escombros después de corrimientos de tierras, cuando dichos gastos no sobrepasen los costes a desembolsar para los trabajos de movimiento de tierras dentro de regiones afectadas por tales corrimientos de tierras.
- Los gastos por concepto de reparación de taludes erosionados u otras áreas niveladas, si el asegurado no ha tomado las medidas necesarias o bien no las ha tomado a tiempo.

SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Quedarán excluidos los daños causados por una falta, insuficiencia y/o defecto de diseño y/o instalación de apeos, acodalamientos, apuntalamientos, anclajes, apoyos provisionales y/o cualquier otro sistema utilizado en la obra asegurada para garantizar la estabilidad de los taludes del vaciado.

DERRUMBES Y AZOLVES

En ningún caso quedarán cubiertos por el Asegurador:

- Las pérdidas o daños causados por diseño incorrecto, especialmente el que se cause por diseño ajustado o inadecuado de taludes y por insuficiencia o ausencia de muros de contención, drenajes, alcantarillas o de la coherencia entre el relleno y el terreno natural.

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

- Los gastos por concepto de remoción de derrumbes, cualquiera que sea su causa, cuyo origen se encuentre fuera de los límites del área de construcción.
- Dichos límites están dados por la proyección vertical de la intersección de las líneas de proyecto de los taludes con el terreno natural. Si un derrumbe tiene su origen parcialmente fuera de los límites antes mencionados, la indemnización se verá restringida a aquella parte del derrumbe cuyo origen se encuentre dentro de dichos límites.
- Los gastos por concepto de reparación de taludes erosionados, o cualesquiera otras superficies niveladas, si el Asegurado no ha tomado las medidas necesarias o bien no las ha tomado a tiempo.
- Los gastos por concepto de remoción de azolves y materiales extraños en trincheras y alcantarillas.
- Las pérdidas o daños causados porque el Asegurado haya omitido la remoción inmediata de las obstrucciones como arena, azolve y materiales extraños en los cauces.
- Los gastos por concepto de remoción de acumulaciones de arenas y nieves.
- Los gastos por concepto de impermeabilización y drenajes adicionales para la descarga de aguas de lluvia o aguas subterráneas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
El Asegurador no responderá de los daños causados por incendio o explosión si no se hubieran tomado las siguientes medidas de prevención siguientes:

1. Deberá contarse, en el lugar de la obra, con equipo suficiente de extinción incendios, listo para poder ser utilizado de forma inmediata.

2. Un número adecuado de obreros deberá estar adiestrado en el manejo de este equipo y dispuesto para actuar, sin demora, en caso de incendio.

3. Todos los materiales inflamables (madera, papel, cajas vacías, líquidos combustibles, desperdicios y desechos) no utilizados, deberán retirarse periódicamente de los tajos, almacenándose a una distancia adecuada de la obra.

4. La ejecución de los trabajos de soldadura u otras operaciones en que se utilice el fuego o llamas, durante períodos en que existan cantidades peligrosas de material inflamables cerca del sitio donde se efectúen dichos trabajos, deberán ser controlados por un obrero o vigilante especial suficientemente equipado y adiestrado en materia de extinción de incendios.

5. El sistema de alarma y el equipo contra incendio requerido para la explotación deberán estar listos para entrar en acción antes de que cualquier instalación o maquinaria se monten en la estructura del edificio o en las salas de máquina.

CAMPAMENTOS Y ALMACENES
El Asegurador sólo indemnizará al Asegurado los daños y/o pérdidas materiales causados a campamentos y almacenes de materiales de construcción por incendios, avenida e inundación, si dichos campamentos y almacenes está colocados en sitios no afectados por avenidas e inundaciones con un período de retorno de, por lo menos 10 años. Además, las diversas unidades de almacenaje deberían estar ubicadas a una distancia de 30 metros entre sí o estar separadas por muros cortafuegos.

CAMPAMENTO: Depósito de material de construcción situado a pie de obra y cuya cantidad no supera una demanda de tres días.

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

ALMACEN: Edificio y/o campa exterior donde se guarda el material de construcción sobrante situado en un lugar distinto a los campamentos. Se establece un límite máximo por unidad de almacenaje de 30.000,00 euros.

REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN CALIENTE
Quedan cubiertos, por esta póliza los daños materiales, causados por la realización de trabajos de soldadura, mantenimiento, reparación, corte, impermeabilizaciones o cualquier otro trabajo similar en los que sea necesario el uso de útiles y/o herramientas que puedan generar y/o desprender chispas.
Para que tomen efecto las garantías de la presente póliza, el Asegurado se compromete a tomar las siguientes medidas:
- Deberá poder demostrar que durante los citados trabajos se han tomado todas las medidas necesarias encaminadas a proteger los bienes asegurados y para evitar que el siniestro se produzca.
- Igualmente, estas medidas deberán ser adoptadas si estos trabajos son realizados de forma ocasional y / o esporádica en el recinto de la obra asegurada o sobre los bienes designados en la presente póliza.
- Estas medidas de seguridad serán por cuenta del Asegurado/Tomador y este se responsabiliza de su cumplimento por el Contratista Principal y los Subcontratistas que intervienen en esta Obra.
En cualquier caso siempre será de aplicación, para siniestros cuyo origen sea esta causa, una franquicia por cada siniestro igual a la establecida el las Condiciones Particulares de la presente póliza.

ARRIOSTRAMIENTOS
Quedarán excluidos daños causados por una falta y/o insuficiencia de arriostramientos provisionales de obra.

SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE COLINDANTES
Quedarán excluidos los daños causados por una falta, insuficiencia y/o defecto de diseño y/o instalación de apeos, acodalamientos, apuntalamientos, anclajes, apoyos provisionales y/o cualquier otro sistema utilizado en la obra asegurada para garantizar la estabilidad de los elementos constructivos de los edificios, instalaciones y/o conducciones colindantes.

REVESTIMIENTOS
Quedan excluidos los costes derivados del desprendimiento o deterioro en revestimientos, ocasionados por una aplicación incorrecta de los productos de las distintas capas que los componen, o por incompatibilidad o preparación incorrecta del paramento base sobre el que se aplican.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL ROBO
Se hace constar que la garantía de Robo y Expoliación únicamente será efectiva siempre y cuando exista:
- Recinto adecuadamente vallado en su totalidad, mínimo 2 m. de altura, y protecciones para que no pueda ser saltada.
- Los bienes garantizados deben estar depositados en el interior de casetas o locales debidamente protegidos, dentro de este recinto vallado, de tal forma que se impida el acceso sin causar daños.
- Se excluye el robo de máquinas, equipos y materiales con peso unitario inferior a 50 Kg, salvo que estén guardados en las citadas casetas o locales, cerrados y protegidos en las condiciones mencionadas en el párrafo anterior. La cobertura a equipos y máquinas solo

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

será efectiva si se han contratado las correspondientes coberturas.

BIENES DE EMPLEADOS
Quedan incluidos los bienes de uso personal propiedad de empleados que se vean afectados por un siniestro cubierto por la póliza, en la situación asegurada. Quedan excluidos de esta cobertura los daños a las joyas, los vehículos y el dinero o valores.
Límite de indemnización por siniestro y póliza: 5% del valor total de la obra, máximo 12.000 euros por siniestro y duración de póliza.

PLANOS Y DOCUMENTOS
En modificación de los términos contenidos en las Condiciones Generales de la póliza y siempre que se haya pactado expresamente la inclusión de esta cobertura en las Condiciones Particulares de la misma, la Compañía indemnizará al Asegurado, con límite de la suma asegurada, los costes necesarios y razonablemente incurridos para reproducir planos, documentos y registros, incluyendo toda la información técnica contenida en los mismos, que hayan sido dañados en el sitio de la obra por un riesgo garantizado por la póliza.
El Asegurado dispondrá de los originales o copias de tales planos, documentos o registros en lugar seguro distinto al lugar de la obra.
Límite máximo 5% del valor total de la obra, máximo 100.000 euros por siniestro y duración de póliza. Franquicia general.
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN (A primer riesgo)
Conjunto de elementos accesorios necesarios para la ejecución de la construcción, tales como andamios, armaduras, edificaciones provisionales, instalaciones de abastecimiento, conducción, drenaje, montacargas, generadores eléctricos, transformadores, cables,

herramientas, escaleras y demás elementos análogos, propiedad del Asegurado y situados en la obra asegurada, y en general, todo tipo de instalaciones similares, diferentes de las definidas como maquinaria.
En los bienes indicados anteriormente, se garantizan los mismos riesgos que los establecidos para la Cobertura Básica.
HONORARIOS DE PERITOS
Quedan amparados los gastos y honorarios de peritos y/o interventores de cuentas, que sean nombrados por el Asegurado en caso de siniestro ocurrido a los bienes asegurados.
Los honorarios se calcularán con arreglo al baremo o tarifa habitual de la Red de Peritos de Caser o empresa peritadora nombrada por el Asegurado para evaluar las pérdidas por el siniestro, con los límites que se estipularán.
Se limita al 3 % del siniestro, siniestros garantizados por el presente seguro, con máximo de 30.000 EUROS de honorarios y siempre por encima de siniestros superiores a 100.000

OBRA AVANZADA
Quedan garantizados los daños y pérdidas materiales en la parte de obra ya ejecutada, siempre que tales daños se deriven de la ejecución de los trabajos de construcción/montaje amparados bajo las coberturas de la póliza y que sobrevengan durante la vigencia del seguro.
Quedan excluidos los daños a los bienes asegurados, cuya causa u origen se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Póliza, aún cuando las consecuencias se manifestaran durante la vigencia del seguro.

DEROGACIÓN CONDICIONES GENERALES

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Quedarán derogadas las Condiciones Generales en lo que se opongan o contradigan a las Condiciones Especiales.

Forman parte del presente protocolo las Condiciones Generales de CASER Todo Riesgo Construcción.

CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS A MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE LLUVIAS, AVENIDA E INUNDACIÓN.

Caser única y exclusivamente indemnizará los daños materiales directos sufridos por los bienes asegurados a consecuencia de lluvias, avenida e inundación, si en el diseño y ejecución del proyecto se han tomado las medidas de seguridad frente a tales hechos. No obstante lo anterior, quedan excluidos en todo caso las pérdidas, daños o responsabilidades que resulten directa o indirectamente de la acción de aguas de lluvia, si la precipitación diaria registrada en el día del siniestro en la estación meteorológica de la red del Instituto Nacional de Meteorología (según certificado expedido por este organismo) más cercana a la zona siniestrada, resultase inferior a la precipitación máxima diaria correspondiente a un período de retorno de 10 años [en adelante PMD(10)], estimada conforme al procedimiento indicado a continuación. Para la estimación de la PMD(10) se procederá como sigue:

a). Se tomará como serie histórica de precipitaciones máximas diarias anuales, la correspondiente a la estación meteorológica de la red del Instituto Nacional de Meteorología más cercana a la zona del siniestro y que cuente con, al menos, los datos de 30 años (extensión mínima recomendada por la Organización Meteorológica Mundial). Dicha serie se entiende que es la formada por todos los valores registrados de precipitación máxima diaria anual.

b). La PMD (10) será la que resulte de multiplicar la media de la serie histórica del apartado anterior por el cuantil adimensional para el período de retorno de 10 años correspondiente a esa misma estación, cuantil obtenido siguiendo los procedimientos y datos recogidos en la publicación del Ministerio de Fomento "MÁXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR" (última en vigor), o cualquiera que la sustituya. En el caso de los territorios insulares, la PMD(10) será la que determine el Instituto Nacional de Meteorología considerando la serie completa indicada en el apartado anterior.

En el caso de avenida e inundación, el Asegurador únicamente indemnizará los daños cuando estos hechos sean provocados por lluvias que presenten una precipitación, durante todo el día del siniestro, superior a la precipitación máxima diaria, correspondiente a un período de retorno de 20 años [PMD(20)], calculada de la misma forma anteriormente indicada para las lluvias, pero con un período de retorno de 20 años.

En el caso de daños por viento, el Asegurador sólo indemnizará los daños materiales directos, si los valores máximos de velocidad de viento alcanzados el día del siniestro, superan el valor correspondiente a un período de retorno de 10 años, según certificado al efecto del Instituto Nacional de Meteorología.

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/558471186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

CLÁUSULAS DE APLICACIÓN GENERAL A LA PÓLIZA

EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, perjuicio, coste o gasto de cualquier naturaleza, causada directa o indirectamente por, contribuida por, resultante de, que surja de, o en relación con una enfermedad transmisible o la sospecha o la amenaza (ya sea real o percibida) de una enfermedad transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya simultáneamente o en cualquier otra forma a la misma, incluido el miedo a ella.

A los efectos anteriores, el concepto de reclamación, daño, coste, gasto o perjuicio incluye, pero no está limitado a, todo coste de limpieza, desintoxicación, retirada, monitorización o prueba relacionado con una enfermedad transmisible o con cualquier propiedad asegurada por la presente póliza que esté o pueda verse afectada por una enfermedad transmisible.

Queda igualmente excluida cualquier reclamación, daño, perjuicio, coste, pérdida o gasto directa o indirectamente causado por, que surja de, o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir una enfermedad trasmisible.

Definiciones

Enfermedad Transmisible significa cualquier enfermedad que puede transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:

1. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, bacteria, parásito u otro organismo o cualquier variación de este, ya sea que se considere vivo o no, y

2. El método de transmisión ya sea directo o indirecto, incluye, pero no se limita a, transmisión por aire, transmisión de fluidos corporales, transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPRC006 - D.C.: F0000872-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

3. La enfermedad, sustancia o agente puede causar o amenazar daños a la salud humana o al bienestar humano o puede causar o amenazar daños, deterioro, pérdida de valor, comercialización o pérdida del uso de la propiedad.

La presente exclusión es de aplicación a todas las extensiones de cobertura, coberturas adicionales, excepciones a cualquier exclusión y toda provisión de cobertura de la presente póliza.

CLÁUSULA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE SANCIONES:

No estará cubierta ninguna reclamación y el asegurador quedará liberado de cualquier responsabilidad, por daños, siniestros, costes o gastos relacionados con este Contrato, cuando el pago de las prestaciones pudiera dar lugar a que el Asegurador fuera sancionado o incurriera en cualquier tipo de responsabilidad, que pudiera exponer al Asegurador a cualquier tipo de sanción, prohibición o restricción basada en resoluciones de las Naciones Unidas o regulaciones, leyes, sanciones económicas o de comercio impuestas por la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido, los Estados Unidos de América o Canadá, y que sean legalmente aplicables a los aseguradores o a sus reaseguradores.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE PÉRDIDAS CIBERNÉTICAS

Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario dentro de este contrato, se excluye del mismo cualquier Pérdida Cibernética.

1. Pérdida Cibernética significa cualquier pérdida, daño, responsabilidad, gasto, multa o penalización o cualquier otra cantidad, directa o indirectamente causada por

   1.1. el uso o funcionamiento de cualquier Sistema Informático o Red de Ordenadores;

   1.2. la reducción o pérdida de la capacidad de usar u operar cualquier Sistema Informático, Red de Ordenadores o Datos;

   1.3. el acceso, procesamiento, transmisión, almacenamiento o uso de cualquier dato;

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPRC006 - D.C.: F0000872-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

1.4. la incapacidad de acceder, procesar, transmitir, almacenar o utilizar cualquier dato;

1.5. cualquier amenaza o engaño relacionado con los puntos 1.1 a 1.4 anteriores;

1.6. cualquier error u omisión o accidente con respecto a cualquier Sistema Informático, Red de Ordenadores o Datos.

2. Sistema Informático significa cualquier computadora, hardware, software, aplicación, proceso, código, programa, tecnología de la información, sistema de comunicaciones o dispositivo electrónico de propiedad del Asegurado, de sus proveedores o cualquier otro tercero. Esto incluye cualquier sistema similar y cualquier dispositivo o sistema de entrada, salida o almacenamiento de datos asociado, equipo de red o instalación de respaldo.

3. Red de Ordenadores significa un grupo de Sistemas Informáticos y otros dispositivos electrónicos o instalaciones de red conectados a través de una forma de tecnología de comunicaciones, incluyendo Internet, intranet y redes privadas virtuales (VPN), permitiendo que los dispositivos de computación en red intercambien Datos.

4. Por Datos se entiende la información utilizada, accedida, procesada, transmitida o almacenada por un sistema informático.

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPRC006 - D.C.: F0000872-A

SVGGNR/2025/558471186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, le comunicamos que los datos que Vd. nos proporcione serán tratados por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- responsable del tratamiento la finalidad de formalizar y cumplir con el contrato de seguro o plan de pensiones, prevenir el fraude, así como elaborar perfiles y comunicaciones comerciales. La legitimación para el tratamiento de sus datos personales se encuentra en la celebración de un contrato o precontrato, en el cumplimiento de obligaciones legales y en el interés legitimo del responsable del tratamiento. Asimismo, le informamos que los destinatarios de sus datos personales serán, en su caso, las entidades reaseguradoras o coaseguradoras, sociedades del Grupo Caser, entidades para la prevención del fraude y las administraciones públicas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento, mediante correo postal o electrónico, acreditando su identidad. Por otra parte le informamos de los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. Dirección Postal: Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid Correo Electrónico: dpogrupocaser@caser.es. Puede consultar la información adicional y detallada en nuestra página web: www.caser.es/proteccion-de-datos.

Mod: CPSVG06 - D.C.: F0000865-B

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

SVGGNR/2025/55847186/1

Leído y conforme
EL TOMADOR/ ASEGURADO 1

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Asimismo, el solicitante/ tomador del seguro acepta expresamente como válidas y eficaces, a todos los efectos, las comunicaciones derivadas del contrato de seguro que le dirija la Aseguradora al correo electrónico o al teléfono móvil que ha facilitado y que figura en las Condiciones Particulares de la Póliza ó en cualquier otro documento de la misma.

Mod: CPSVG06 - D.C.: F0000865-B

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Leído y conforme
EL TOMADOR/ ASEGURADO 1

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

El Tomador/Asegurado de la póliza declara haber recibido con anterioridad a la firma del presente documento, toda la información requerida por el artículo 122 del ROSSEAR. Asimismo declara recibir y mostrar su conformidad con el contenido de las condiciones particulares, generales y especiales, en su caso, del seguro concertado y, en particular, acepta expresamente las cláusulas destacadas en negrita que se corresponden con las exclusiones y cláusulas limitativas del contrato.

Leído y conforme
EL TOMADOR/ ASEGURADO 1

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPSVG06 - D.C.: F0000865-B

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

En virtud de la información que, con carácter previo a la contratación nos ha proporcionado, consideramos que este seguro cubre sus exigencias y necesidades al contener los requisitos definidos por usted en su solicitud de oferta de seguro.

Mod: CPSVG06 - D.C.: F0000865-B

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

SVGGNR/2025/55847186/1

Leído y conforme
EL TOMADOR/ ASEGURADO 1

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

CASER TODO RIESGO CONSTRUCCION

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

Condiciones Particulares y Especiales

Póliza nº 07536438/00000000

DATOS DEL SEGURO					
Protocolo		Póliza	Póliza Reemplazada	Suplemento	Oficina
00000001/1		07536438/00000000			2085 / 5806
Nombre del Mediador		IBERCAJA MEDIACION DE SEGUROS, S.A.			
Ramo	Modalidad	Fecha de Efecto	Fecha de Vencimiento	Fecha de Emisión	
16	14	09/05/2025	31/12/2027	21/05/2025	
Duración		20 meses + mantenimiento	Forma de Pago	ÚNICO	

DATOS DEL TOMADOR DEL SEGURO	
Tomador:	CONSTRUCCIONES MARTINEZ SANCHEZ CINTRUENIGO, S.L.
C.I.F.:	B31695844
Domicilio:	AVD PG INDUSTRIAL CALLE F .
Teléfono:	606384148
Localidad:	31592 CINTRUENIGO
Provincia:	NAVARRA
Domicilio de cobro:	**********4895

DATOS DEL ASEGURADO	
Asegurado:	CONSTRUCCIONES MARTINEZ SANCHEZ CINTRUENIGO, S.L.
C.I.F.:	B31695844
Domicilio:	AVD PG INDUSTRIAL CALLE F .
Teléfono:	606384148
Localidad:	31592 CINTRUENIGO
Provincia:	NAVARRA

DETALLE DEL PRECIO

Coste total del periodo de seguro — Desde 09/05/2025 Hasta 31/12/2027

Prima Neta	I.P.S.	Otros Impuestos	Total Recibo
2.006,67	160,53	3,00	2.170,20

Detalle del primer recibo del periodo — Desde 09/05/2025 Hasta 31/12/2027

Prima Neta	I.P.S.	Otros Impuestos	Total Recibo
2.006,67	160,53	3,00	2.170,20

CODIGO RELATIVO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO	K0000036-E

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod: CPTRC01 - D.C.: F0000864-A SVGGNR/2025/55847186/1-23

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

Condiciones Particulares y Especiales

Póliza nº 07536438/00000000

ACTIVIDAD ASEGURADA	
SITUACIÓN DEL RIESGO:	CL PARCELAS 15, 16, 17 DEL SECTOR S-1
LOCALIDAD:	31398 - BIURRUN-OLCOZ
PROVINCIA:	NAVARRA
CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO:	
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:	VIVIENDAS UNIFAMILIARES, ADOSADAS O INDIVIDUALES
OBSERVACIONES:	29 VIVIENDAS ADOSADAS EN LAS PARCELAS 15, 16, 17 DEL SECTOR S-1
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01/04/2025
FECHA DE FIN DE OBRA:	31/12/2026
MESES DE OBRA AVANZADA:	1
NUMERO DE ALTURAS:	2
NUMERO DE SOTANOS:	0
METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN PLANTA:	6.500
UBICACION DE LA CONSTRUCCIÓN:	CASCO URBANO
RELACION CON EL ENTORNO:	OTROS
SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL:	SÍ
CLASE DE CIMENTACIÓN:	ZAPATAS
MATERIALES ESPECIALES:	CERRAMIENTOS PREFABRICADOS
DISTANCIA COLINDANTES O RIESGOS PROXIMOS:	MAYOR O IGUAL A 10 METROS
UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS:	NO
EDIFICIO VACIADO O DERRIBADO:	NO
SEGURO DECENAL EN CASER:	NO

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod: CPRC002 - D.C.: F0000876-A SVGGNR/2025/55847186/1-24

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

Condiciones Particulares y Especiales

Póliza nº 07536438/00000000

GARANTÍAS, CAPITALES Y FRANQUÍCIAS

¬ COBERTURA BÁSICA			CONTRATADA
§ OBRAS E INSTALACIONES	3.934.662,27	€	
§ HORAS EXTRAORDINARIAS	393.466,23	€	
§ EFECTOS PERSONALES	12.000,00	€	
§ OTRAS PROPIEDADES DEL ASEGURADO			NO CONTRATADO
§ DESESCOMBRO Y/O DEMOLICION	786.932,45	€	
§ GASTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	393.466,23	€	
§ FRANQUICIAS			
; General	900,00	€	
; Riesgos naturaleza	20,00	%	
Ø MÍNIMO	1.800,00	€	
; Robo			
Ø Por siniestro	20,00	%	
Ø MÍNIMO	900,00	€	
; Consecuencia Error Diseño, Mano de Obra defectuosa			
Ø Por siniestro	20,00	%	
Ø MÍNIMO	2.000,00	€	
; Efectos personales			
Ø Por siniestro	900,00	€	
¬ ACCIONES TUMULTUARIAS			393.466,23 €
§ LÍMITES			
; Por siniestro	393.466,23	€	
§ FRANQUICIAS			
; General	900,00	€	
¬ MANTENIMIENTO			3.934.662,27 €
FECHA INICIO COBERTURA: 31/12/2026			
FECHA FIN COBERTURA: 31/12/2027			
TIPO DE MANTENIMIENTO: AMPLIO			
§ FRANQUICIAS			
; General	20,00	%	
Ø MÍNIMO	1.800,00	€	
¬ EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN			CONTRATADA
FECHA INICIO COBERTURA: 09/05/2025			
FECHA FIN COBERTURA: 31/12/2026			
§ ESTRUCTURAS AUXILIARES Y ANDAMIAJES			NO CONTRATADO
§ PQ.MAQUINARIA EQ.SOLDADURA TRANSF. COMPRESORES			NO CONTRATADO
§ RESTO DE EQUIPOS	12.000,00	€	
§ FRANQUICIAS			

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

SVGGNR/2025/55847186/1

; Equipos de construcción
- Ø Por siniestro 10,00 %
- Ø MÍNIMO 900,00 €
- Ø MÁXIMO 3.000,00 €

¬ MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN CONTRATADA

FECHA INICIO COBERTURA: 09/05/2025
FECHA FIN COBERTURA: 31/12/2026

§ GRÚAS	30.000,00 €	
§ MAQUINARIA MOVIL AUTOPROPULSADA		NO CONTRATADO
§ EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y PILOTAJE		NO CONTRATADO
§ EXCAVADORAS, CARGADORAS Y DUMPERS		NO CONTRATADO
§ HORMIGONERAS		NO CONTRATADO
§ MEZCLADORAS DE ASFALTO		NO CONTRATADO
§ MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, CARRETERAS Y FERROCARRILES		EXCLUIDO
§ RESTO DE MAQUINARIA		NO CONTRATADO

§ FRANQUICIAS
; Avería de maquinaria
- Ø Por siniestro 10,00 %
- Ø MÍNIMO 900,00 €
- Ø MÁXIMO 5.000,00 €

¬ BIENES PREEXISTENTES NO CONTRATADA

¬ R.C. EXTRACONTRACTUAL NO CONTRATADA

OBSERVACIONES

LIMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR PÓLIZA
El límite de máximo de indemnización por conjunto de la totalidad de coberturas será correspondiente a la suma del capital asegurado del valor de obra: 3.934.662,27 euros.
ASEGURADOS
1. El Tomador y/o sus Compañías Filiales y/o sus Participadas y/o sus Asociaciones de Empresas (UTES o CONSORCIOS) y/o sus Concesionarias Participantes.
2. La Propiedad / Promotor en cada caso.
3. Contratistas y/o Subcontratistas de cualquier nivel.
4. Arquitectos y/o Consultores y/o Gabinetes de diseño y/o Proveedores que no formen parte del Asegurado 1 anterior, con la exclusión de sus trabajos de diseño, planos, o especificación, pero sólo en la medida en que dicho Asegurado tenga, por contrato o acuerdo, obligación de proporcionar a tales partes el beneficio de esta cobertura (o parte de ella).
5. Cualquier otra persona que tenga un interés asegurable (y no mencionada anteriormente) en la medida en que el Asegurado según el apartado 1 anterior esté contractualmente obligado a proporcionar un seguro a dicha persona.
PRÓRROGAS
No obstante, si llegada la fecha de terminación declarada no hubieran concluido los trabajos, quedará ampliado el periodo de cobertura hasta la conclusión de los mismos, con declaración previa a la Compañía de Seguros y con el siguiente coste en caso de siniestralidad inferior al 40%:

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

- Hasta 3 meses, sin prima adicional.
- Entre 3 y 6 meses, a prorrata temporis.
- Más de 6 meses se negociará caso a caso de acuerdo con las circunstancias de la misma.

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN (A primer riesgo)
Conjunto de elementos accesorios necesarios para la ejecución de la construcción, tales como andamios, armaduras, edificaciones provisionales, instalaciones de abastecimiento, conducción, drenaje, montacargas, generadores eléctricos, transformadores, cables, herramientas, escaleras y demás elementos análogos, propiedad del Asegurado y situados en la obra asegurada, y en general, todo tipo de instalaciones similares, diferentes de las definidas como maquinaria.
En los bienes indicados anteriormente, se garantizan los mismos riesgos que los establecidos para la Cobertura Básica.

PLANOS Y DOCUMENTOS
Los Aseguradores indemnizarán al Asegurado por los costes adicionales incurridos por el Asegurado para la reescritura o reproducción de planos, dibujos, archivos, registros informáticos u otros documentos contractuales (con exclusión del coste de la información contenida en ellos) físicamente perdidos o dañados como resultado de un siniestro cubierto por la póliza. Incumbe al Asegurado aportar la prueba de que tales pérdidas o daños estén amparadas por la póliza. Límite 5% del siniestro, máximo 12.000 euros por siniestro y duración de póliza. Franquicia general.

HONORARIOS PROFESIONALES
Quedarán cubiertos por la presente póliza los Gastos en concepto de honorarios a profesionales (de acuerdo con los baremos oficiales), excluyendo peritos del asegurado, en los que haya incurrido necesariamente el Asegurado para el restablecimiento de la propiedad asegurada consiguiente a un siniestro garantizado por la presente póliza.
La presente cobertura queda garantizada hasta el límite por siniestro y duración de póliza de 5% del valor de obra, máximo 600.000,00 euros.

MARGEN AUTOMÁTICO
En caso de incremento del Valor Total de Obra en la presente póliza durante el período del seguro, la Suma Asegurada quedará automáticamente aumentada en la misma proporción, hasta un máximo del 10% sobre el importe que se haya declarado, y sujeto a la regularización de prima al finalizar la obra. Todo aumento en exceso de este porcentaje tendrá que ser comunicado expresamente a los Aseguradores, quienes determinarán las nuevas condiciones a aplicar.

CLÁUSULA 72 HORAS

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

A efectos de la aplicación de franquicias toda ocurrencia de pérdida o daños causados por riesgos de la naturaleza tales como tormenta, tempestad, inundación y terremoto, o como consecuencia de colapso, hundimiento u otro movimiento de tierras relacionado con tales riesgos, procedente de una causa común que tenga lugar durante un período de 72 horas consecutivas, tendrá la consideración de un solo acontecimiento y estará sujeta a la aplicación de una sola franquicia.

DESAGÜE

No obstante cualquier disposición que figure en las condiciones generales de la Póliza de Construcción y sus anexos, se conviene que el Asegurador no indemnizará:

- Gastos adicionales de desagüe a causa del hecho de que las cantidades de agua originariamente esperadas fueran superadas.
- Gastos incurridos por instalaciones adicionales para asegurar el desagüe de aguas de escorrentía o freáticas.
- Las pérdidas o daños causados por fallo en el sistema de desagüe, si tal fallo hubiera resultado evitable en caso de prever una reserva suficiente desde el principio.
- Gastos inevitables para reparar grietas y remediar filtraciones de agua en excavaciones y sótanos.

CONDICIONES RELATIVAS A LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

Sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza, el Asegurador no indemnizará al Asegurado:

- Los gastos derivados de la estabilización o toma de medidas de seguridad en áreas de roca suelta, aun cuando esta necesidad se presente solamente durante la ejecución de los trabajos de avance.
- Los gastos derivados de la excavación excesiva con respecto a las secciones transversales definidas en los planes de construcción, así como los gastos adicionales por el relleno de los huecos originados.
- Los gastos por desagüe del agua aflorada en la excavación, aún cuando haya sido excedida sustancialmente la cantidad de agua originalmente prevista.
- Los daños o pérdidas debidos a fallos en el sistema de desagüe del agua aflorada en la excavación siempre y cuando, dichos fallos se pudieran haber evitado mediante equipos de reserva suficientes.
- Los gastos de impermeabilizaciones y drenajes adicionales que sean necesarios para la evacuación de aguas de laderas, superficiales, a presión, de filtración y de manantiales.

REMOCIÓN DE ESCOMBROS TRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS

En caso de siniestro, el Asegurador no indemnizará al Asegurado:

- Los gastos por concepto de remoción de escombros después de corrimientos de tierras, cuando dichos gastos no sobrepasen los costes a desembolsar para los trabajos de movimiento de tierras dentro de regiones afectadas por tales corrimientos de tierras.
- Los gastos por concepto de reparación de taludes erosionados u otras áreas niveladas, si el asegurado no ha tomado las medidas necesarias o bien no las ha tomado a tiempo.

SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Quedarán excluidos los daños causados por una falta, insuficiencia y/o defecto de diseño y/o instalación de apeos, acodalamientos, apuntalamientos, anclajes, apoyos provisionales y/o cualquier otro sistema utilizado en la obra asegurada para garantizar la estabilidad de los taludes del vaciado.

DERRUMBES Y AZOLVES

En ningún caso quedarán cubiertos por el Asegurador:

- Las pérdidas o daños causados por diseño incorrecto, especialmente el que se cause por diseño ajustado o inadecuado de taludes y por insuficiencia o ausencia de muros de contención, drenajes, alcantarillas o de la coherencia entre el relleno y el terreno natural.

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

- Los gastos por concepto de remoción de derrumbes, cualquiera que sea su causa, cuyo origen se encuentre fuera de los límites del área de construcción.
- Dichos límites están dados por la proyección vertical de la intersección de las líneas de proyecto de los taludes con el terreno natural. Si un derrumbe tiene su origen parcialmente fuera de los límites antes mencionados, la indemnización se verá restringida a aquella parte del derrumbe cuyo origen se encuentre dentro de dichos límites.
- Los gastos por concepto de reparación de taludes erosionados, o cualesquiera otras superficies niveladas, si el Asegurado no ha tomado las medidas necesarias o bien no las ha tomado a tiempo.
- Los gastos por concepto de remoción de azolves y materiales extraños en trincheras y alcantarillas.
- Las pérdidas o daños causados porque el Asegurado haya omitido la remoción inmediata de las obstrucciones como arena, azolve y materiales extraños en los cauces.
- Los gastos por concepto de remoción de acumulaciones de arenas y nieves.
- Los gastos por concepto de impermeabilización y drenajes adicionales para la descarga de aguas de lluvia o aguas subterráneas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
El Asegurador no responderá de los daños causados por incendio o explosión si no se hubieran tomado las siguientes medidas de prevención siguientes:

1. Deberá contarse, en el lugar de la obra, con equipo suficiente de extinción incendios, listo para poder ser utilizado de forma inmediata.

2. Un número adecuado de obreros deberá estar adiestrado en el manejo de este equipo y dispuesto para actuar, sin demora, en caso de incendio.

3. Todos los materiales inflamables (madera, papel, cajas vacías, líquidos combustibles, desperdicios y desechos) no utilizados, deberán retirarse periódicamente de los tajos, almacenándose a una distancia adecuada de la obra.

4. La ejecución de los trabajos de soldadura u otras operaciones en que se utilice el fuego o llamas, durante períodos en que existan cantidades peligrosas de material inflamables cerca del sitio donde se efectúen dichos trabajos, deberán ser controlados por un obrero o vigilante especial suficientemente equipado y adiestrado en materia de extinción de incendios.

5. El sistema de alarma y el equipo contra incendio requerido para la explotación deberán estar listos para entrar en acción antes de que cualquier instalación o maquinaria se monten en la estructura del edificio o en las salas de máquina.

CAMPAMENTOS Y ALMACENES
El Asegurador sólo indemnizará al Asegurado los daños y/o pérdidas materiales causados a campamentos y almacenes de materiales de construcción por incendios, avenida e inundación, si dichos campamentos y almacenes está colocados en sitios no afectados por avenidas e inundaciones con un período de retorno de, por lo menos 10 años. Además, las diversas unidades de almacenaje deberían estar ubicadas a una distancia de 30 metros entre sí o estar separadas por muros cortafuegos.

CAMPAMENTO: Depósito de material de construcción situado a pie de obra y cuya cantidad no supera una demanda de tres días.

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

ALMACEN: Edificio y/o campa exterior donde se guarda el material de construcción sobrante situado en un lugar distinto a los campamentos. Se establece un límite máximo por unidad de almacenaje de 30.000,00 euros.

REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN CALIENTE
Quedan cubiertos, por esta póliza los daños materiales, causados por la realización de trabajos de soldadura, mantenimiento, reparación, corte, impermeabilizaciones o cualquier otro trabajo similar en los que sea necesario el uso de útiles y/o herramientas que puedan generar y/o desprender chispas.
Para que tomen efecto las garantías de la presente póliza, el Asegurado se compromete a tomar las siguientes medidas:
- Deberá poder demostrar que durante los citados trabajos se han tomado todas las medidas necesarias encaminadas a proteger los bienes asegurados y para evitar que el siniestro se produzca.
- Igualmente, estas medidas deberán ser adoptadas si estos trabajos son realizados de forma ocasional y / o esporádica en el recinto de la obra asegurada o sobre los bienes designados en la presente póliza.
- Estas medidas de seguridad serán por cuenta del Asegurado/Tomador y este se responsabiliza de su cumplimento por el Contratista Principal y los Subcontratistas que intervienen en esta Obra.
En cualquier caso siempre será de aplicación, para siniestros cuyo origen sea esta causa, una franquicia por cada siniestro igual a la establecida el las Condiciones Particulares de la presente póliza.

ARRIOSTRAMIENTOS
Quedarán excluidos daños causados por una falta y/o insuficiencia de arriostramientos provisionales de obra.

SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE COLINDANTES
Quedarán excluidos los daños causados por una falta, insuficiencia y/o defecto de diseño y/o instalación de apeos, acodalamientos, apuntalamientos, anclajes, apoyos provisionales y/o cualquier otro sistema utilizado en la obra asegurada para garantizar la estabilidad de los elementos constructivos de los edificios, instalaciones y/o conducciones colindantes.

REVESTIMIENTOS
Quedan excluidos los costes derivados del desprendimiento o deterioro en revestimientos, ocasionados por una aplicación incorrecta de los productos de las distintas capas que los componen, o por incompatibilidad o preparación incorrecta del paramento base sobre el que se aplican.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL ROBO
Se hace constar que la garantía de Robo y Expoliación únicamente será efectiva siempre y cuando exista:
- Recinto adecuadamente vallado en su totalidad, mínimo 2 m. de altura, y protecciones para que no pueda ser saltada.
- Los bienes garantizados deben estar depositados en el interior de casetas o locales debidamente protegidos, dentro de este recinto vallado, de tal forma que se impida el acceso sin causar daños.
- Se excluye el robo de máquinas, equipos y materiales con peso unitario inferior a 50 Kg, salvo que estén guardados en las citadas casetas o locales, cerrados y protegidos en las condiciones mencionadas en el párrafo anterior. La cobertura a equipos y máquinas solo

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

será efectiva si se han contratado las correspondientes coberturas.

BIENES DE EMPLEADOS
Quedan incluidos los bienes de uso personal propiedad de empleados que se vean afectados por un siniestro cubierto por la póliza, en la situación asegurada. Quedan excluidos de esta cobertura los daños a las joyas, los vehículos y el dinero o valores.
Límite de indemnización por siniestro y póliza: 5% del valor total de la obra, máximo 12.000 euros por siniestro y duración de póliza.

PLANOS Y DOCUMENTOS
En modificación de los términos contenidos en las Condiciones Generales de la póliza y siempre que se haya pactado expresamente la inclusión de esta cobertura en las Condiciones Particulares de la misma, la Compañía indemnizará al Asegurado, con límite de la suma asegurada, los costes necesarios y razonablemente incurridos para reproducir planos, documentos y registros, incluyendo toda la información técnica contenida en los mismos, que hayan sido dañados en el sitio de la obra por un riesgo garantizado por la póliza.
El Asegurado dispondrá de los originales o copias de tales planos, documentos o registros en lugar seguro distinto al lugar de la obra.
Límite máximo 5% del valor total de la obra, máximo 100.000 euros por siniestro y duración de póliza. Franquicia general.
EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN (A primer riesgo)
Conjunto de elementos accesorios necesarios para la ejecución de la construcción, tales como andamios, armaduras, edificaciones provisionales, instalaciones de abastecimiento, conducción, drenaje, montacargas, generadores eléctricos, transformadores, cables,

herramientas, escaleras y demás elementos análogos, propiedad del Asegurado y situados en la obra asegurada, y en general, todo tipo de instalaciones similares, diferentes de las definidas como maquinaria.
En los bienes indicados anteriormente, se garantizan los mismos riesgos que los establecidos para la Cobertura Básica.
HONORARIOS DE PERITOS
Quedan amparados los gastos y honorarios de peritos y/o interventores de cuentas, que sean nombrados por el Asegurado en caso de siniestro ocurrido a los bienes asegurados.
Los honorarios se calcularán con arreglo al baremo o tarifa habitual de la Red de Peritos de Caser o empresa peritadora nombrada por el Asegurado para evaluar las pérdidas por el siniestro, con los límites que se estipularán.
Se limita al 3 % del siniestro, siniestros garantizados por el presente seguro, con máximo de 30.000 EUROS de honorarios y siempre por encima de siniestros superiores a 100.000

OBRA AVANZADA
Quedan garantizados los daños y pérdidas materiales en la parte de obra ya ejecutada, siempre que tales daños se deriven de la ejecución de los trabajos de construcción/montaje amparados bajo las coberturas de la póliza y que sobrevengan durante la vigencia del seguro.
Quedan excluidos los daños a los bienes asegurados, cuya causa u origen se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Póliza, aún cuando las consecuencias se manifestaran durante la vigencia del seguro.

DEROGACIÓN CONDICIONES GENERALES

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Quedarán derogadas las Condiciones Generales en lo que se opongan o contradigan a las Condiciones Especiales.

Forman parte del presente protocolo las Condiciones Generales de CASER Todo Riesgo Construcción.

CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS A MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE LLUVIAS, AVENIDA E INUNDACIÓN.

Caser única y exclusivamente indemnizará los daños materiales directos sufridos por los bienes asegurados a consecuencia de lluvias, avenida e inundación, si en el diseño y ejecución del proyecto se han tomado las medidas de seguridad frente a tales hechos. No obstante lo anterior, quedan excluidos en todo caso las pérdidas, daños o responsabilidades que resulten directa o indirectamente de la acción de aguas de lluvia, si la precipitación diaria registrada en el día del siniestro en la estación meteorológica de la red del Instituto Nacional de Meteorología (según certificado expedido por este organismo) más cercana a la zona siniestrada, resultase inferior a la precipitación máxima diaria correspondiente a un período de retorno de 10 años [en adelante PMD(10)], estimada conforme al procedimiento indicado a continuación. Para la estimación de la PMD(10) se procederá como sigue:

a). Se tomará como serie histórica de precipitaciones máximas diarias anuales, la correspondiente a la estación meteorológica de la red del Instituto Nacional de Meteorología más cercana a la zona del siniestro y que cuente con, al menos, los datos de 30 años (extensión mínima recomendada por la Organización Meteorológica Mundial). Dicha serie se entiende que es la formada por todos los valores registrados de precipitación máxima diaria anual.

b). La PMD (10) será la que resulte de multiplicar la media de la serie histórica del apartado anterior por el cuantil adimensional para el período de retorno de 10 años correspondiente a esa misma estación, cuantil obtenido siguiendo los procedimientos y datos recogidos en la publicación del Ministerio de Fomento "MÁXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR" (última en vigor), o cualquiera que la sustituya. En el caso de los territorios insulares, la PMD(10) será la que determine el Instituto Nacional de Meteorología considerando la serie completa indicada en el apartado anterior.

En el caso de avenida e inundación, el Asegurador únicamente indemnizará los daños cuando estos hechos sean provocados por lluvias que presenten una precipitación, durante todo el día del siniestro, superior a la precipitación máxima diaria, correspondiente a un período de retorno de 20 años [PMD(20)], calculada de la misma forma anteriormente indicada para las lluvias, pero con un período de retorno de 20 años.

En el caso de daños por viento, el Asegurador sólo indemnizará los daños materiales directos, si los valores máximos de velocidad de viento alcanzados el día del siniestro, superan el valor correspondiente a un período de retorno de 10 años, según certificado al efecto del Instituto Nacional de Meteorología.

Mod: CPTRC04 - D.C.: F0000862-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

CLÁUSULAS DE APLICACIÓN GENERAL A LA PÓLIZA

EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, perjuicio, coste o gasto de cualquier naturaleza, causada directa o indirectamente por, contribuida por, resultante de, que surja de, o en relación con una enfermedad transmisible o la sospecha o la amenaza (ya sea real o percibida) de una enfermedad transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya simultáneamente o en cualquier otra forma a la misma, incluido el miedo a ella.

A los efectos anteriores, el concepto de reclamación, daño, coste, gasto o perjuicio incluye, pero no está limitado a, todo coste de limpieza, desintoxicación, retirada, monitorización o prueba relacionado con una enfermedad transmisible o con cualquier propiedad asegurada por la presente póliza que esté o pueda verse afectada por una enfermedad transmisible.

Queda igualmente excluida cualquier reclamación, daño, perjuicio, coste, pérdida o gasto directa o indirectamente causado por, que surja de, o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir una enfermedad trasmisible.

Definiciones

Enfermedad Transmisible significa cualquier enfermedad que puede transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:

1. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, bacteria, parásito u otro organismo o cualquier variación de este, ya sea que se considere vivo o no, y

2. El método de transmisión ya sea directo o indirecto, incluye, pero no se limita a, transmisión por aire, transmisión de fluidos corporales, transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPRC006 - D.C.: F0000872-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

3. La enfermedad, sustancia o agente puede causar o amenazar daños a la salud humana o al bienestar humano o puede causar o amenazar daños, deterioro, pérdida de valor, comercialización o pérdida del uso de la propiedad.

La presente exclusión es de aplicación a todas las extensiones de cobertura, coberturas adicionales, excepciones a cualquier exclusión y toda provisión de cobertura de la presente póliza.

CLÁUSULA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE SANCIONES:

No estará cubierta ninguna reclamación y el asegurador quedará liberado de cualquier responsabilidad, por daños, siniestros, costes o gastos relacionados con este Contrato, cuando el pago de las prestaciones pudiera dar lugar a que el Asegurador fuera sancionado o incurriera en cualquier tipo de responsabilidad, que pudiera exponer al Asegurador a cualquier tipo de sanción, prohibición o restricción basada en resoluciones de las Naciones Unidas o regulaciones, leyes, sanciones económicas o de comercio impuestas por la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido, los Estados Unidos de América o Canadá, y que sean legalmente aplicables a los aseguradores o a sus reaseguradores.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE PÉRDIDAS CIBERNÉTICAS

Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario dentro de este contrato, se excluye del mismo cualquier Pérdida Cibernética.

1. Pérdida Cibernética significa cualquier pérdida, daño, responsabilidad, gasto, multa o penalización o cualquier otra cantidad, directa o indirectamente causada por

   1.1. el uso o funcionamiento de cualquier Sistema Informático o Red de Ordenadores;

   1.2. la reducción o pérdida de la capacidad de usar u operar cualquier Sistema Informático, Red de Ordenadores o Datos;

   1.3. el acceso, procesamiento, transmisión, almacenamiento o uso de cualquier dato;

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPRC006 - D.C.: F0000872-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

1.4. la incapacidad de acceder, procesar, transmitir, almacenar o utilizar cualquier dato;

1.5. cualquier amenaza o engaño relacionado con los puntos 1.1 a 1.4 anteriores;

1.6. cualquier error u omisión o accidente con respecto a cualquier Sistema Informático, Red de Ordenadores o Datos.

2. Sistema Informático significa cualquier computadora, hardware, software, aplicación, proceso, código, programa, tecnología de la información, sistema de comunicaciones o dispositivo electrónico de propiedad del Asegurado, de sus proveedores o cualquier otro tercero. Esto incluye cualquier sistema similar y cualquier dispositivo o sistema de entrada, salida o almacenamiento de datos asociado, equipo de red o instalación de respaldo.

3. Red de Ordenadores significa un grupo de Sistemas Informáticos y otros dispositivos electrónicos o instalaciones de red conectados a través de una forma de tecnología de comunicaciones, incluyendo Internet, intranet y redes privadas virtuales (VPN), permitiendo que los dispositivos de computación en red intercambien Datos.

4. Por Datos se entiende la información utilizada, accedida, procesada, transmitida o almacenada por un sistema informático.

Leído y conforme
EL TOMADOR DEL SEGURO

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPRC006 - D.C.: F0000872-A

SVGGNR/2025/558471186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, le comunicamos que los datos que Vd. nos proporcione serán tratados por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- responsable del tratamiento la finalidad de formalizar y cumplir con el contrato de seguro o plan de pensiones, prevenir el fraude, así como elaborar perfiles y comunicaciones comerciales. La legitimación para el tratamiento de sus datos personales se encuentra en la celebración de un contrato o precontrato, en el cumplimiento de obligaciones legales y en el interés legitimo del responsable del tratamiento. Asimismo, le informamos que los destinatarios de sus datos personales serán, en su caso, las entidades reaseguradoras o coaseguradoras, sociedades del Grupo Caser, entidades para la prevención del fraude y las administraciones públicas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento, mediante correo postal o electrónico, acreditando su identidad. Por otra parte le informamos de los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. Dirección Postal: Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid Correo Electrónico: dpogrupocaser@caser.es. Puede consultar la información adicional y detallada en nuestra página web: www.caser.es/proteccion-de-datos.

Mod: CPSVG06 - D.C.: F0000865-B

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

SVGGNR/2025/55847186/1

Leído y conforme
EL TOMADOR/ ASEGURADO 1

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

Asimismo, el solicitante/ tomador del seguro acepta expresamente como válidas y eficaces, a todos los efectos, las comunicaciones derivadas del contrato de seguro que le dirija la Aseguradora al correo electrónico o al teléfono móvil que ha facilitado y que figura en las Condiciones Particulares de la Póliza ó en cualquier otro documento de la misma.

Mod: CPSVG06 - D.C.: F0000865-B

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Leído y conforme
EL TOMADOR/ ASEGURADO 1

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

El Tomador/Asegurado de la póliza declara haber recibido con anterioridad a la firma del presente documento, toda la información requerida por el artículo 122 del ROSSEAR. Asimismo declara recibir y mostrar su conformidad con el contenido de las condiciones particulares, generales y especiales, en su caso, del seguro concertado y, en particular, acepta expresamente las cláusulas destacadas en negrita que se corresponden con las exclusiones y cláusulas limitativas del contrato.

Leído y conforme
EL TOMADOR/ ASEGURADO 1

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

Mod: CPSVG06 - D.C.: F0000865-B

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

En virtud de la información que, con carácter previo a la contratación nos ha proporcionado, consideramos que este seguro cubre sus exigencias y necesidades al contener los requisitos definidos por usted en su solicitud de oferta de seguro.

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod: CPSVG06 - D.C.: F0000865-B

SVGGNR/2025/55847186/1

Leído y conforme
EL TOMADOR/ ASEGURADO 1

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS
Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -
DIRECTOR GENERAL

SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

Condiciones Generales

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod. K0000036-E

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Domicilio Social: Avenida de Burgos, 109 - 28050 Madrid

www.caser.es

Inscrita en Registro Mercantil de Madrid
Tomo 2245 general, Folio 179, Sección 8ª, Hoja M-39662, Inscripción A 435
C.I.F. A 28013050

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

SVGGNR/2025/55847186/1

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 50/80, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, se destacan en letra negrita las cláusulas limitativas de los derechos de los Asegurados contenidas en las Condiciones Generales de la póliza.

El presente contrato se encuentra sometido a la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, al Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y su normativa de desarrollo.

La Autoridad a quien corresponde el control de la actividad es al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

ÍNDICE

CONDICIONES GENERALES 5

ARTICULO PRELIMINAR - DEFINICIONES 5

DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL SEGURO 8

OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO 8

EFECTO Y DURACIÓN 8

ARTÍCULO 1° - COBERTURA BÁSICA - SEGURO DE BIENES 8

ARTÍCULO 2° - COBERTURAS OPCIONALES 10

ARTICULO 3° - RIESGOS EXCLUIDOS 15

ARTICULO 4° - SUMAS ASEGURADAS 20

BASES DEL CONTRATO 21

ARTÍCULO 5º - DECLARACIONES 21

ARTÍCULO 6º - PERFECCIÓN, EFECTOS DEL CONTRATO Y DURACIÓN DEL SEGURO 21

ARTÍCULO 7º - PAGO DE LA PRIMA 22

ARTÍCULO 8º - DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS 22

ARTÍCULO 9º - OBLIGACIONES AL EFECTUARSE EL SEGURO Y DURANTE SU VIGENCIA 23

ARTÍCULO 10º - CONCURRENCIA DE SEGUROS 23

ARTÍCULO 11º - EN CASO DE AGRAVACIÓN DEL RIESGO 23

ARTÍCULO 12º - EN CASO DE DISMINUCIÓN DEL RIESGO 24

ARTÍCULO 13º - EN CASO DE INEXACTITUD DEL RIESGO 24

ARTÍCULO 14º - EN CASO DE TRANSMISIÓN 24

ARTÍCULO 15º - CÓMO Y QUIÉN PUEDE RESCINDIR LA PÓLIZA 25

ARTÍCULO 16º - EXTINCIÓN Y NULIDAD DEL CONTRATO 25

ARTÍCULO 17º - COMUNICACIONES 25

ARTÍCULO 18º - CLÁUSULA DE ACREEDORES HIPOTECARIOS, PIGNORATICIOS O PRIVILEGIADOS 25

ARTÍCULO 19º - OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 26

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

TRAMITACIÓN DE SINIESTROS 27
ARTÍCULO 20º - OBLIGACIONES DEL TOMADOR EN CASO DE SINIESTRO 27
ARTÍCULO 21º - OTRAS OBLIGACIONES DEL TOMADOR 28
TASACIÓN DE DAÑOS 30
ARTÍCULO 22º - PERSONACIÓN DEL ASEGURADOR 30
ARTÍCULO 23º - ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN 30
ARTÍCULO 24º - NOMBRAMIENTO DE PERITOS 30
ARTÍCULO 25º - FALTA DE DESIGNACIÓN 30
ARTÍCULO 26º - TERCER PERITO 30
ARTÍCULO 27º - DICTAMEN VINCULANTE 30
ARTÍCULO 28º - GASTOS DE PERITACIÓN 31
ARTÍCULO 29º - NORMAS DE TASACIÓN 31
ARTÍCULO 30º - DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 32
ARTÍCULO 31º - FRANQUICIAS 32
ARTÍCULO 32º - PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 33
OTRAS DISPOSICIONES 34
ARTÍCULO 33º - SUBROGACIÓN 34
ARTÍCULO 34º - REPETICIÓN 34
ARTÍCULO 35º - PRESCRIPCIÓN 34
ARTÍCULO 36º - COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN 34
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE SANCIONES 35
SERVICIO DE DEFENSA DEL ASEGURADO

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

CONDICIONES GENERALES

ARTICULO PRELIMINAR - DEFINICIONES

A los efectos de este contrato se entenderá, con carácter general, por:

ASEGURADOR: La persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado, en esta póliza CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., denominada en adelante Asegurador.

TOMADOR DEL SEGURO: La persona física o jurídica que, juntamente con el Asegurador, suscribe este contrato y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado.

ASEGURADO: La persona física o jurídica, titular del interés objeto del seguro y que, en defecto del Tomador del seguro, asume las obligaciones derivadas del contrato. Salvo mención expresa en las Condiciones Particulares, Tomador del seguro y Asegurado son una misma persona.

BENEFICIARIO: La persona física o jurídica que, previa cesión por el Asegurado, resulta titular del derecho a la Indemnización.

PÓLIZA: El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de la póliza: Las Condiciones Generales; las Particulares que individualizan el riesgo; las Especiales, si procedieran, y los Suplementos o Apéndices que se emitan a la misma para complementarla o modificarla.

PRIMA: El precio del seguro. El recibo de cobro contendrá además los recargos e impuestos que sean de legal aplicación.

El precio se fija teniendo en cuenta las condiciones de la póliza, con todas sus coberturas, exclusiones y limitaciones y de acuerdo con el riesgo declarado por el Tomador del seguro.

SUMA ASEGURADA: La cantidad fijada en las Condiciones Particulares de la póliza que representa el límite máximo de indemnización en cada siniestro.

LÍMITE POR PERÍODO DE SEGURO: Importe máximo de las prestaciones del Asegurador por todos los siniestros ocurridos durante el período convenido de seguro. Éste no podrá exceder del límite de la suma asegurada fijado en las Condiciones Particulares.

LÍMITE POR SINIESTRO: El límite máximo de indemnización a cargo del Asegurador por cada siniestro. Aun cuando, como consecuencia de un mismo hecho resultasen afectadas diversas garantías de la póliza, no podrá exceder del límite de la suma asegurada reflejado en las Condiciones Particulares.

SUBLÍMITES: En el caso de que en las Condiciones Generales, Particulares o Especiales de la póliza se establezca algún sublímite, éste se entenderá que es parte integrante del límite de indemnización y no adicional al mismo.

SINIESTRO: Todo hecho cuyas consecuencias dañosas estén total o parcialmente cubiertas por las garantías de esta póliza.

Se considerará que constituye un solo y único siniestro, el conjunto de daños y/o perjuicios derivados de una misma causa original, con independencia del número de reclamantes o reclamaciones formuladas.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

FRANQUICIA: La cantidad, expresamente pactada, a cargo del Asegurado, que se deducirá de la indemnización que corresponda en cada siniestro. Por lo tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma asegurada, y siempre en exceso de las cantidades fijadas como franquicia.

CONTRATISTA: Es la persona física o jurídica que se compromete, mediante contrato con el promotor, a ejecutar las obras con los medios materiales y humanos, propios o ajenos, con sujeción al proyecto objeto de contrato.

SUBCONTRATISTA: Es la persona física o jurídica que se compromete, mediante contrato con el contratista, a ejecutar alguna de las partes de la obra con los medios materiales y humanos, propios o ajenos, con sujeción al proyecto objeto de contrato.

PROMOTOR: Es cualquier persona, física o jurídica, pública o privada que, individual o colectivamente, decide, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación.

PROMOTOR-CONSTRUCTOR: Es la persona física o jurídica, cuya figura reúne las funciones, atribuciones, obligaciones y derechos del Promotor y del Contratista.

OBRA AVANZADA: Se entiende como tal aquella que se asegura una vez que se han iniciado los trabajos de construcción, y ya se ha ejecutado parte de la misma.

A los efectos de este contrato, y respecto a la Cobertura de Daños Materiales, se entenderá por:

DAÑO MATERIAL: La destrucción o deterioro de los bienes asegurados en el lugar descrito en la póliza.

ROBO: La sustracción ilegítima por parte de terceros, de los bienes descritos en las Condiciones Particulares, contra la voluntad de su poseedor, mediante actos que impliquen violencia en las cosas o en los locales que los contienen.

EXPOLIACIÓN: La sustracción ilegítima por parte de terceros, de los bienes descritos en las Condiciones Particulares, contra la voluntad de su poseedor, mediante actos que impliquen intimidación o violencia sobre las personas que los portan o custodian.

HURTO: La sustracción ilegítima por parte de terceros, de los bienes descritos en las Condiciones Particulares, contra la voluntad de su poseedor, mediante actos que no impliquen violencia en las cosas ni intimidación o violencia sobre las personas.

BIENES PREEXISTENTES: Los bienes propiedad del principal o promotor de la obra, del Tomador del seguro o del Asegurado, ya existentes en el lugar de la obra, sobre los que se esté directamente trabajando.

No serán considerados como tales el equipo y/o materiales de construcción, ni la maquinaria utilizada para la obra.

A los efectos de este contrato, y respecto a la Cobertura de Responsabilidad Civil, se entenderá por:

TERCEROS: Cualquier persona física o jurídica distinta de:

a) El Tomador del seguro y el Asegurado.

b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del seguro y del Asegurado.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

c) Los familiares del Tomador del seguro y del Asegurado que convivan con ellos o estén a sus expensas.

d) Los socios, directivos, contratistas, subcontratistas, promotores de las obras, asalariados (incluso de contratistas o subcontratistas) y personas que de hecho o de derecho dependan del Tomador del seguro o Asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia.

e) Las personas jurídicas, filiales o matrices del Asegurado, o aquellas en las que el Tomador del seguro o Asegurado mantengan participación de control en su titularidad.

DAÑO PERSONAL: La lesión corporal o muerte, causada a persona física.

DAÑO MATERIAL: El daño, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño ocasionado a los animales.

PERJUICIO: La pérdida económica consecuencia directa de los daños personales y/o materiales sufridos por el reclamante de dicha pérdida.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

SVGGNR/2025/558471186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL SEGURO

Quedarán amparadas por la póliza las reclamaciones formuladas al Tomador del seguro, al Asegurado o directamente al Asegurador, durante el período comprendido entre las fechas de efecto y terminación de la póliza, a consecuencia de daños cuya ocurrencia haya tenido lugar durante dicho período. Una vez extinguida la póliza, el Asegurador amparará las reclamaciones producidas durante los 12 meses siguientes a dicha extinción por daños causados durante el período contractual.

OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO

Dentro de los límites establecidos en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales, el Asegurador asume la cobertura de los riesgos que más adelante se indican.

La responsabilidad del Asegurador, respecto a cada uno de los apartados del Artículo 1º no podrá exceder, en ningún caso, de las respectivas sumas aseguradas por cada partida, determinadas independientemente en el Condicionado Particular, sin compensación entre ellas.

Las garantías del seguro se aplicarán única y exclusivamente a los siniestros ocurridos en el emplazamiento de la obra asegurada.

EFECTO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1° - COBERTURA BÁSICA - SEGURO DE BIENES

La base fundamental del presente contrato la constituye el contenido del presente Artículo, siendo optativa la inclusión de los demás riesgos.

Hasta la respectiva suma asegurada, determinada expresa e independientemente en las Condiciones Particulares, respecto a cada uno de los apartados de este epígrafe, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños y/o pérdidas materiales, cuando unos y otros sean consecuencia directa de una causa accidental, imprevisible y sobrevenida súbitamente, cualquiera que sea su procedencia, salvo las exclusiones indicadas en el Artículo 3º.

1. Daños propios de la obra

Por esta cobertura, se garantiza el conjunto de los trabajos de construcción e instalaciones (costo de material y de mano de obra), cuyo presupuesto esté incluido en la suma asegurada correspondiente a este apartado. Quedan comprendidos, los materiales y repuestos que vayan a formar parte de la obra y que, estando acopiados a pie de obra, para su uso en la misma, aun no hayan sido colocados.

En general, el Asegurador indemnizará los daños y/o pérdidas materiales directas debidas a:

a) Riesgos convencionales:

- Incendio, explosión y caída del rayo.
- Robo y expoliación.
- Caída de aviones, choque de vehículos e impactos.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

b) Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza, cuya ocurrencia e intensidad no sea previsible en el lugar de la obra y la época del año:

- Viento, pedrisco, nieve y lluvia.
- Tempestad, huracán y ciclón.
- Helada y deshielo.
- Desbordamiento, inundación y embates del mar.
- Hundimiento y corrimiento de tierras, desprendimiento de rocas y aludes.
- Terremotos y erupciones volcánicas.

c) Riesgos inherentes a la ejecución de la obra (excluyéndose siempre las partes viciadas de la obra):

- Errores de diseño.
- Defectos en los materiales.
- Mano de obra defectuosa.

d) Cualquier otra causa súbita, accidental e imprevista no excluida expresamente en esta póliza.

2. Desescombro y/o demolición

Por esta cobertura, se garantiza el desescombro y/o demolición de la obra asegurada, como consecuencia de un daño material indemnizable por la cobertura del apartado 1. anterior. Tales gastos comprenden:

a) La retirada de escombros procedentes de la obra dañada; el traslado de los mismos, siempre que sea necesario, hasta el lugar más próximo en que sea permitido depositarlos y la demolición de los restos de la obra, cuando sea necesario para su reconstrucción.

b) La retirada de barros, agua, lodo y otros materiales que se hayan introducido en la obra procedentes del exterior.

3. Gastos de extinción de incendios

Se indemnizarán por esta cobertura, los gastos ocasionados por la aplicación de las medidas necesarias para cortar o extinguir el incendio, o impedir su propagación, adoptadas por la Autoridad, por el Tomador del seguro o por el Asegurado.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

ARTÍCULO 2° - COBERTURAS OPCIONALES

Sólo mediante expresa declaración en las Condiciones Particulares de la póliza, y hasta el límite máximo fijado en las mismas, podrán garantizarse todos o algunos de los grupos de riesgos que se indican, siempre como complementarios de los garantizados por las Coberturas Básicas.

1. Equipo de construcción

Conjunto de elementos accesorios necesarios para la ejecución de la construcción, tales como andamios, armaduras, edificaciones provisionales, instalaciones de abastecimiento, conducción, drenaje, montacargas, generadores eléctricos, transformadores, cables, herramientas, escaleras y demás elementos análogos, propiedad del Asegurado y situados en la obra asegurada, y en general, todo tipo de instalaciones similares, diferentes de las definidas como maquinaria.

En los bienes indicados anteriormente, se garantizan los mismos riesgos que los establecidos para la Cobertura Básica.

2. Maquinaria de construcción

Hasta el valor de reposición que figure asegurado para cada máquina detallada en las Condiciones Particulares, y durante el período de seguro que se indique, se garantizarán los daños materiales directos que afecten a la maquinaria asegurada, a consecuencia de causas externas derivadas de un hecho accidental, súbito e imprevisto, no clasificado como riesgo excluido, durante su utilización normal dentro del recinto de la obra, estén trabajando o no, ocasionado por:

- Impericia, negligencia y actos malintencionados del personal del Asegurado o extraños.
- Incendio, rayo y explosión, robo o expoliación.
- Errores en el montaje.
- Caída, vuelco, impacto, colisión y descarrilamiento.
- Hundimiento del suelo o de cimentaciones, inundación, caída de rocas y deslizamiento de tierra.
- Cualquier otra causa no excluida expresamente en póliza.

Quedan excluidas las máquinas que tengan consideración de vehículos a motor con arreglo a la Ley de Uso y Circulación y que puedan estar aseguradas por algunas de las pólizas previstas por la Legislación del Seguro de Automóviles.

3. Efectos personales de empleados

Se indemnizarán por esta cobertura, hasta el límite máximo fijado en las Condiciones Particulares, las pérdidas y daños materiales que afecten a los efectos personales de obreros y empleados del Asegurado, excepto los vehículos de propulsión mecánica.

4. Otras propiedades del Asegurado

Se indemnizarán por esta cobertura los daños que sufran otros bienes del Asegurado como consecuencia de los mismos riesgos establecidos para la Cobertura Básica, siempre que dichos bienes sean distintos de los indicados en los apartados anteriores y que, no teniendo la

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

consideración de bienes preexistentes, se encuentren situados dentro del recinto de la obra. Se exceptúan los vehículos de propulsión mecánica.

5. Gastos adicionales por horas extraordinarias y transportes urgentes

Por esta cobertura, se indemnizarán los gastos adicionales derivados de un daño material cubierto por la póliza, y consistentes en la realización de trabajos efectuados fuera del horario normal o en días de fiesta y por envíos o transportes urgentes, con exclusión de los efectuados por vía aérea.

6. Acciones tumultuarias

Quedan garantizados los daños causados a los bienes asegurados por huelga, motín y tumulto popular, originados directamente por:

- Actos de cualquier persona que tome parte, conjuntamente con otras, en acciones que alteren el orden público.

- Actos intencionados, de cualquier huelguista o empleado, para fomentar una huelga o para resistirse a una suspensión de empleo y sueldo o a un cierre patronal (Lockout).

- Medidas o tentativas que tome cualquier autoridad legalmente constituida para impedir o reprimir tales actos o para aminorar sus consecuencias.

7. Mantenimiento y conservación

Se garantiza el pago de las indemnizaciones de las que sea responsable el contratista o persona asegurada, como consecuencia de pérdidas y daños accidentales que sufra la obra asegurada durante el período de mantenimiento o conservación, (iniciándose éste una vez concluida dicha obra y/o emitido el certificado de fin de obra que deberá presentarse ante el Colegio Oficial correspondiente), por un plazo que no podrá exceder de UN AÑO.

Las garantías de esta cobertura, en dicho período, quedan limitadas exclusivamente a una de las opciones siguientes, según se indique en las Condiciones Particulares:

a) Mantenimiento de visitas

Esta cobertura se limita a cubrir los daños materiales directos causados por el contratista a la obra e instalaciones, durante la ejecución de los trabajos llevados a cabo con el propósito de cumplir con sus obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento o conservación estipulada en el contrato de obra, siempre que aquéllos no sean objeto de exclusión en las Condiciones Generales, Especiales y/o Particulares de la póliza.

b) Mantenimiento amplio

Además de lo descrito en el apartado a) anterior, se cubrirá todo daño material directo en la obra asegurada, proveniente de una causa que hubiera tenido su origen durante el período de construcción especificado en las Condiciones de la póliza, y siempre que aquéllos no sean objeto de exclusión en las Condiciones Generales, Especiales y/o Particulares de la misma.

Siempre que hubiera sido contratada la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual durante el período de ejecución de la obra, quedará igualmente garantizada la Responsabilidad Civil que tenga su origen en los trabajos de mantenimiento o conservación que se determinan en los párrafos inmediatamente precedentes, en los mismos términos que se indica en los apartados 9. del Artículo 2º y 2.5. del Artículo 3º - Responsabilidad Civil Extracontractual.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

8. Bienes Preexistentes

Esta cobertura se extiende a cubrir los daños materiales causados directamente por la ejecución de la obra asegurada a los bienes que, estando en el lugar de la ejecución de la obra, se indican a continuación:

- Instalaciones o elementos fijos pertenecientes a la construcción existente (estructuras, cerramientos, instalaciones y otras partes de obra a respetar).

- Otros elementos fijos, situados en el lugar de ejecución de la obra asegurada, pertenecientes al promotor o contratista, o que le hayan sido confiados, o que se encuentren bajo su custodia.

La responsabilidad del Asegurador, para esta cobertura opcional, no excederá de la suma asegurada a primer riesgo fijada expresamente en las Condiciones Particulares, derogándose la aplicación de la Regla Proporcional prevista en las Condiciones Generales.

La suma asegurada bajo esta garantía representa el límite máximo de cobertura del Asegurador para uno o varios siniestros.

Como consecuencia, la suma asegurada será reducida automáticamente en el importe de cada siniestro indemnizado, si bien, a petición del Asegurado, y si el Asegurador lo consiente, podrá reponerse el capital deducido mediante el pago de la prima correspondiente al importe del siniestro, prorrateada por el período comprendido entre el día de ocurrencia del siniestro y el vencimiento de esta garantía.

El importe de dicha prima podrá ser descontado de la indemnización del siniestro.

9. Responsabilidad Civil Extracontractual

9.1. Objeto del Seguro

En los términos y condiciones consignados en la póliza, el Asegurador toma a su cargo la Responsabilidad Civil Extracontractual que pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con las leyes vigentes, como consecuencia de los daños personales, materiales y perjuicios a consecuencia de ellos, ocasionados involuntariamente a terceros por hechos que tengan su origen en la obra asegurada y estén directamente relacionados con la ejecución de la misma.

9.2. Prestaciones del Asegurador

Dentro de los límites fijados en las Condiciones Particulares, el Asegurador garantiza al Asegurado:

- El abono, a los perjudicados o a sus derechohabientes, de las indemnizaciones a que dé lugar la Responsabilidad Civil del mismo.

- La indemnización derivada de daños a cables y/o tuberías u otras conducciones subterráneas o aéreas existentes cuando, previamente al inicio de los trabajos, el Asegurado se hubiera informado de forma fehaciente, en los organismos o sociedades competentes, sobre la situación exacta de estos cables, tuberías y/o instalaciones subterráneas.

  En todo caso, la obligación a indemnizar se limita única y exclusivamente a los costes que sean necesarios para restituir esos cables, tuberías y/o instalaciones, excluyendo todo resarcimiento por daños que resulten como consecuencia de ello.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

- El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro, que se abonarán en la misma proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el importe total de la Responsabilidad Civil del Asegurado en el siniestro.

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar la Responsabilidad Civil asegurada. No obstante, en caso de que los Tribunales exigieran una fianza global para responder conjuntamente de las Responsabilidades Civiles y Criminales, el Asegurador depositará, como garantía de la primera, la mitad de la fianza global exigida, siempre dentro de los límites establecidos en las Condiciones Particulares para la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual.

La indemnización máxima por Responsabilidad Civil cubierta por la póliza, se entenderá liberada de cualquier deducción por gastos judiciales o extrajudiciales que, como consecuencia de la tramitación del expediente del siniestro, se hayan producido al Asegurador, aun cuando aquellos gastos, sumados a la indemnización satisfecha, excedan de la citada garantía.

No responderá el Asegurador del pago de multas o sanciones de cualquier naturaleza, ni de las consecuencias de su impago.

9.3. Defensa del Asegurado

Salvo pacto en contrario, en cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por la póliza, el Asegurador asumirá, a sus expensas, la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, designando los Letrados y Procuradores que defenderán y representarán al Asegurado en las actuaciones judiciales que se le siguieran en reclamación de Responsabilidades Civiles cubiertas por esta póliza, y ello aun cuando dichas reclamaciones fueran infundadas.

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a otorgar los poderes y la asistencia personal que fueren precisos.

Sea cual fuera el fallo o resultado del procedimiento judicial, el Asegurador se reserva la decisión de ejercitar los recursos legales que procedan contra dicho fallo o resultado, o el conformarse con el mismo.

Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo comunicará al Asegurado, quedando éste en libertad de interponerlo por su exclusiva cuenta y aquél obligado a reembolsarle los gastos judiciales y los de abogado y procurador, en el supuesto de que dicho recurso prosperase, hasta el límite de 6.000 **€**.

9.3.1. Conflicto de Intereses

Cuando se produjere algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica, hasta el límite pactado en la póliza.

En este supuesto de conflicto, el Asegurado tendrá derecho a elegir libremente el abogado y procurador que estime oportuno, entre aquellos que puedan ejercer en la jurisdicción donde se sustancie el proceso, para la representación y defensa de sus derechos e intereses, disponiendo el abogado y procurador designado de la más amplia libertad en la dirección del asunto, sin dependencia, en modo alguno, de las instrucciones del Asegurador ni de los servicios jurídicos del mismo.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Una vez efectuada la designación de dichos profesionales, el Asegurado está obligado a comunicarlo al Asegurador lo antes posible, quien dispondrá de un plazo de 72 horas para impugnar motivadamente la designación, debiendo informar inmediatamente al Asegurado de la facultad de que dispone para someter a Arbitraje la impugnación de la designación.

Los honorarios del profesional o profesionales que se designen por el Asegurado se garantizan por el Asegurador hasta un máximo de 6.000,00 € y siempre dentro de los límites que tengan establecidos en sus normas orientadoras, con el carácter de honorarios mínimos, los colegios profesionales a los que aquéllos perteneciesen. En defecto de dichas normas se aplicarán las del Colegio de Abogados de Madrid, o en cualquier caso, las que pueda fijar el Consejo General de la Abogacía para esta clase de seguros.

El Asegurador no responde de la actuación del abogado ni del procurador designados, como tampoco de los resultados del asunto o procedimiento en que intervengan.

Cuando los profesionales que se encarguen de la defensa del Asegurado sean designados por el Asegurador, éste asumirá los gastos en su totalidad.

9.4. Defensa en causas penales

El Asegurador asumirá igualmente la defensa del Asegurado en los procesos criminales seguidos contra él, y que tengan su causa en alguno de los riesgos cubiertos en la póliza, previo su consentimiento. Por tanto, el Asegurado podrá utilizar los servicios jurídicos del Asegurador, o bien designar libremente el abogado y procurador que estime oportuno, entre aquellos que puedan ejercer en la jurisdicción del lugar donde se sustancie el proceso, para la representación y defensa de sus derechos e intereses.

Una vez efectuada la designación de dichos profesionales, el Asegurado está obligado a comunicarlo al Asegurador lo antes posible, quien dispondrá de un plazo de 72 horas para impugnar motivadamente la designación, debiendo informar inmediatamente al Asegurado de la facultad de que dispone para someter a Arbitraje la impugnación de la designación.

Los honorarios del profesional o profesionales que se designen por el Asegurado se garantizan por el Asegurador hasta un máximo de 3.000,00 €, y siempre dentro de los límites que tengan establecidos en sus normas orientadoras, con el carácter de honorarios mínimos, los colegios profesionales a los que aquéllos perteneciesen.

9.5. Concurrencia de seguros

Cuando en dos o más contratos suscritos por el mismo Tomador con distintos Aseguradores, se cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo, el Tomador del seguro o el Asegurado deberá, salvo pacto en contrario, comunicar a cada Asegurador los demás seguros contratados.

Si por dolo se omitiera esta comunicación, los Aseguradores no están obligados a pagar la indemnización.

Una vez producido el siniestro, el Tomador del seguro o el Asegurado deberá comunicarlo a cada Asegurador, con indicación del nombre de los demás.

Los Aseguradores, contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite, el Asegurado podrá pedir a cada Asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

ARTICULO 3° - RIESGOS EXCLUIDOS

En ningún caso quedan cubiertos por el Asegurador:

1. Con carácter general, aplicables a todas las coberturas de la póliza:

1.1. Los daños o pérdidas producidos por o a consecuencia de conflictos armados, nacionales o internacionales, haya o no mediado declaración oficial, pronunciamientos, fuerzas o medidas militares, actos realizados por tropas españolas o extranjeras, motín o tumulto popular, asonada, sedición, rebelión, revolución, terrorismo, alborotos, algaradas, lock-out, huelga, calamidad nacional, así como los ocasionados por orden de un gobierno "de iure" o "de facto" o por cualquier Autoridad.

1.2. Los daños ocasionados directamente por los efectos mecánicos, térmicos y radiactivos debidos a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que las produzca, así como las radiaciones ionizantes.

Los daños, pérdidas de valor o de aprovechamiento de las existencias a consecuencia de los hechos mencionados en el párrafo anterior.

Los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de los isótopos radiactivos, de cualquier naturaleza y aplicación, a consecuencia de un siniestro amparado por el contrato.

1.3. Los perjuicios que provengan directa o indirectamente de apremios y detenciones de obra de cualquier clase, de expropiación, nacionalización, confiscación, requisa, y los que resulten de la privación del disfrute, penalizaciones contractuales por retraso, anulaciones del contrato de obra o modificaciones o rectificaciones en el mismo, cambio de alineación, pérdida de alquileres, demoras, suspensión o cesación de trabajo y lucro cesante, y, en general, toda clase de pérdidas indirectas y sanciones de cualquier naturaleza.

1.4. Los daños intencionados, causados o provocados por el Asegurado; los debidos a actos del mismo o de personas responsables del proyecto y de la dirección de la obra, (entendiéndose por tales a los titulados de grado superior y medio, y no a los restantes empleados) que estén en contra de las reglas, normas y disposiciones usuales admitidas por la arquitectura y/o ingeniería, y que por su naturaleza constituyan culpa grave o imprudencia delictiva.

1.5. Los daños producidos por causa o a consecuencia directa o indirecta de vicios o defectos, conocidos antes de la toma de efecto de las coberturas de la póliza

1.6. Cualquier tipo de deterioro gradual, y en particular, desgaste, influencias normales del clima, erosión, corrosión, oxidación, cavitación, incrustaciones, picaduras, fisuras, raspaduras de superficies pintadas o pulidas, defectos estéticos, así como el agotamiento o el desgaste prematuro.

1.7. Errores de diseño, de cálculo o de plano. Defectos de los materiales o en el proceso de fabricación, por ejecución deficiente de los trabajos, así como los costes de rectificación de defectos en los materiales, diseños, planos, especificaciones, o en la mano de obra.

Las exclusiones de los apartados 1.6. y 1.7. anteriores, se refieren a los daños causados a los trabajos o bienes directamente afectados, pero no se extenderán a otras partes de la obra o bienes que hayan sufrido daños a consecuencia de accidentes causados por tales circunstancias.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

1.8. Los daños causados por asentamientos del terreno sobre el que se ejecutan las obras, debidos a ausencia, deficiencia o insuficiencia de compactación o estabilización del mismo, así como los asientos previsibles que se deriven de las características del subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados, y que no resulten exclusivamente de un acaecimiento imprevisible.

1.9. Las pérdidas, daños o responsabilidades que resulten directa o indirectamente de la acción de aguas de lluvia, si la precipitación diaria registrada en el día del siniestro en la estación meteorológica de la red del Instituto Nacional de Meteorología (según certificado expedido por este organismo) más cercana a la zona siniestrada, resultase inferior a la precipitación máxima diaria correspondiente a un período de retorno de 10 años [en adelante PMD(10)], estimada conforme al procedimiento indicado a continuación.

Para la estimación de la PMD(10) se procederá como sigue:

a) Se tomará como serie histórica de precipitaciones máximas diarias anuales, la correspondiente a la estación meteorológica de la red del Instituto Nacional de Meteorología más cercana a la zona del siniestro y que cuente con, al menos, los datos de 30 años (extensión mínima recomendada por la Organización Meteorológica Mundial). Dicha serie se entiende que es la formada por todos los valores registrados de precipitación máxima diaria anual.

b) La PMD(10) será la que resulte de multiplicar la media de la serie histórica del apartado anterior por el cuantil adimensional para el período de retorno de 10 años correspondiente a esa misma estación, cuantil obtenido siguiendo los procedimientos y datos recogidos en la publicación del Ministerio de Fomento "MÁXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR" (última en vigor), o cualquiera que la sustituya.

En el caso de los territorios insulares, la PMD(10) será la que determine el Instituto Nacional de Meteorología considerando la serie completa indicada en el apartado anterior.

En el caso de avenida e inundación, el Asegurador únicamente indemnizará los daños cuando estos hechos sean provocados por lluvias que presenten una precipitación, durante todo el día del siniestro, superior a la precipitación máxima diaria, correspondiente a un período de retorno de 20 años [PMD(20)], calculada de la misma forma anteriormente indicada para las lluvias, pero con un período de retorno de 20 años.

En el caso de daños por viento, el Asegurador sólo indemnizará los daños materiales directos, si los valores máximos de velocidad de viento alcanzados el día del siniestro, superan el valor correspondiente a un período de retorno de 10 años, según certificado al efecto del Instituto Nacional de Meteorología.

La certificación expedida por el Instituto Nacional de Meteorología deberá ser aportada por el Asegurado, y será documento imprescindible para la aceptación de un siniestro.

1.10. Las pérdidas, daños y/o responsabilidades, que resulten directa o indirectamente de la posesión, almacenamiento o utilización de explosivos.

1.11. Las pérdidas y destrucción de billetes de banco y metálico, títulos de todas clases, cheques, giros, planos, escrituras, facturas, recibos y cualesquiera otros valores y documentos similares.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

1.12. Toda pérdida o daño sufrido por desaparición o disminución, cuando una u otra se comprueben al efectuarse un inventario o revisión periódica u ocasional, así como los daños derivados de hurto.

1.13. La destrucción o deterioro, robo y/o expoliación de los objetos asegurados fuera del lugar descrito en la póliza, a menos que su traslado o camino hubiera sido previamente comunicado por escrito al Asegurador y éste no hubiera manifestado su disconformidad en el plazo de quince días.

1.14. Robo y/o expoliación cometido por, o en connivencia con el personal dependiente del contratista o contratistas asegurados.

1.15. El mayor coste sobre la reparación de los daños en el que se incurra para efectuar reparaciones provisionales, a no ser que exista previo y expreso consentimiento del Asegurador.

1.16. Cualquier reclamación, daño, perjuicio, coste, pérdida o gasto, directa o indirectamente causado por, que surja de, o en conexión con una epidemia, pandemia o enfermedad contagiosa o infecciosa, real o percibida, incluido el miedo a ella.

1.17. Cualquier reclamación, daño, perjuicio, coste, pérdida o gasto directa o indirectamente causado por, que surja de, o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir una epidemia, pandemia o enfermedad contagiosa o infecciosa.

2. Con carácter particular, aplicable a las coberturas opcionales:

2.1. Equipo y maquinaria de construcción:

2.1.1. Avería mecánica y/o eléctrica (por esta clase de daños se entienden los sufridos por defectos de material y construcción, implosión, cortocircuitos, sobretensión, ondas progresivas por inducción del rayo, campos magnéticos, inducciones electroestáticas y similares), congelación de refrigerante o de otros fluidos, lubricación deficiente o falta de aceite o de refrigerante.

Sin embargo, si ocurre un accidente como consecuencia de tales averías causando daños externos, estos daños serán indemnizables.

2.1.2. Defectos o vicios ya existentes al contratar el seguro.

2.1.3. Desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o funcionamiento normal, o por otra influencia permanente, de sustancias químicas o de la atmósfera, erosión, corrosión, oxidación, cavitación, herrumbre o incrustaciones, depósitos excesivos de hollín, fango, raspaduras de superficies pintadas o pulidas.

2.1.4. Experimentos, ensayos o pruebas en cuyo transcurso sean sometidos los bienes asegurados, intencionadamente, a un esfuerzo superior al normal.

2.1.5. Mantenimiento en servicio de un objeto asegurado después de un siniestro, antes de que haya terminado la reparación definitiva a satisfacción del Asegurador.

2.1.6. Los daños y pérdidas de los que sea responsable legal o contractualmente el fabricante o suministrador de los bienes asegurados.

2.1.7. Los daños y pérdidas causados en piezas y accesorios sujetos a desgaste como brocas, quebradoras, taladros, cuchillas, hojas de sierra, cribas, matrices, moldes,

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

punzones, moledoras, trituradoras, tamices, correas, bandas de todas clases, cables, cadenas, troqueles, rodillos grabados, objetos de vidrio, esmalte, fieltros, coladores o telas, cimentaciones, revestimientos refractarios, quemadores, cintas transportadoras y elevadoras, baterías, neumáticos, alambres, tubos flexibles, juntas y empaquetadoras, así como herramientas cambiables.

2.1.8. Los combustibles, lubricantes, medios refrigerantes, metalizadores, catalizadores y otros medios de operación, a excepción del aceite usado en transformadores, en interruptores eléctricos y de mercurio, utilizado en los rectificadores de corriente.

2.1.9. Buques y otras instalaciones flotantes, naves y artefactos aéreos.

2.1.10. Los daños sufridos por la maquinaria al circular fuera del emplazamiento de las obras.

2.2. Acciones tumultuarias:

2.2.1. Las pérdidas o daños que resulten de la suspensión o cesación total o parcial de los trabajos, o de las interrupciones o suspensiones de cualquier proceso u operación.

2.3. Mantenimiento y conservación:

2.3.1. Daños como consecuencia de un incendio y/o explosión.

2.3.2. Daños que tengan su origen en defectos de estanqueidades y/o impermeabilizaciones, tanto de cubiertas, fachadas o sótanos, salvo que:

- Las cubiertas, fachadas y sótanos hayan sido objeto de control técnico.
- El Asegurado aporte los informes correspondientes (Informes D0, D0.2 y D3) emitidos por el Organismo de Control que realizó el mencionado control técnico.
- Dichos informes no contengan ninguna reserva técnica, ni de las informaciones de los mismos se deriven agravaciones de riesgo, deficiencias o daños constatados.

2.4. Bienes preexistentes:

2.4.1. Las pérdidas o daños asegurados o asegurables por el seguro de bienes indicado en las Condiciones Generales, aun cuando no fueran indemnizables, por resultar de cuantías inferiores a las franquicias estipuladas o por cualquier otra causa.

2.4.2. Los daños y pérdidas causados a los bienes preexistentes cuando, previamente a la iniciación de los trabajos, no se hayan tomado las medidas adecuadas de seguridad, o bien el estado de los mismos no sea satisfactorio.

2.4.3. Los gastos adicionales originados por la necesidad de tomar medidas de seguridad no previstas en el proyecto de la construcción.

2.4.4. Cualquier daño o pérdida resultante de apuntalamiento u operaciones que afecten a elementos estructurales, excepto cuando se produzca su colapso total o parcial.

2.4.5. Los gastos de reparación de grietas que no afecten a la estabilidad de la estructura o a la seguridad de sus ocupantes.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

2.4.6. Los daños o pérdidas causados por riesgos de la naturaleza u otros eventos no relacionados con la obra asegurada.

2.4.7. Los daños ocurridos durante el período de mantenimiento o conservación.

2.5. Responsabilidad Civil Extracontractual:

2.5.1. Por hechos de los que el Tomador del seguro o Asegurado hubiera tenido conocimiento en el momento de formalizar la póliza.

2.5.2. Por daños ocasionados a los bienes que, por cualquier motivo (depósito, uso, manipulación, transporte u otro), se hallen en poder del Asegurado o de personas de quien éste sea responsable, salvo pacto expreso en contrario que se recoja expresamente en las Condiciones Particulares.

2.5.3. Por daños y/o perjuicios que tengan su origen en la infracción o incumplimiento voluntario de las normas que rigen las actividades objeto del seguro.

2.5.4. Que tenga su origen en accidentes causados directa o indirectamente por:

- Naves aéreas, embarcaciones, vehículos u otros medios de locomoción.

  No obstante, el Asegurador cubrirá las Responsabilidades Civiles derivadas de vehículos no admitidos a la circulación por vías públicas, siempre que su uso esté limitado al emplazamiento de la obra.

- Cualquier riesgo excluido de las coberturas de Daños Materiales.

2.5.5. La derivada de perjuicios patrimoniales causados a terceros, que no sean consecuencia de un previo daño personal o material cubierto en la póliza.

2.5.6. A consecuencia de reclamaciones que se basen en obligaciones contractuales del Asegurado que sobrepasen la Responsabilidad Civil legal, entendiéndose por tal, la que recaiga sobre el Tomador del seguro o Asegurado por las estipulaciones de cualquier contrato, ya sea escrito, verbal o tácito, a no ser que dicha responsabilidad hubiera recaído igualmente en él sin la existencia del referido contrato.

2.5.7. La incurrida por daños causados por la contaminación del suelo, las aguas o la atmósfera, o por vibraciones o ruidos, la extracción de materias contaminantes de los escombros, del suelo o del agua, la remoción, reposición o reemplazo del suelo o agua contaminados, así como el transporte de bienes o escombros a otro lugar para su descontaminación, independientemente de que la remoción, el transporte o la descontaminación, sean o no obligatorios en virtud de cualquier disposición legal o reglamentaria.

2.5.8. Por daños derivados de fusión o fisión nuclear, radiación o contaminación radiactiva.

2.5.9. Que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio.

2.5.10. Por daños producidos por el transporte, almacenamiento y manipulación de mercancías peligrosas (inflamables, explosivas, tóxicas o corrosivas), o que requieran autorización especial.

2.5.11. A consecuencia de La Responsabilidad Civil Decenal prevista en el Artículo 1.591º del Código Civil español y 17º de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, o de cualquier otra disposición legal al respecto.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

2.5.12. Por la Responsabilidad Civil Patronal como consecuencia de accidentes de trabajo del personal al servicio del Tomador del seguro o del Asegurado, contratistas y subcontratistas.

2.5.13. Por los daños ocasionados a terceros a consecuencia de los productos entregados, trabajos realizados o servicios prestados por el Asegurado, después de su entrega, terminación o prestación.

2.5.14. Por los gastos e indemnizaciones derivados de la retirada, sustitución o pérdida de uso de los productos fabricados o suministrados por el Asegurado, a consecuencia de un vicio o defecto conocido o supuesto.

2.5.15. La derivada de daños que tengan su origen en la emisión de ondas, radiaciones o campos electromagnéticos.

2.5.16. Como consecuencia de la asbestosis o cualquier otra enfermedad, incluido el cáncer, debidas a la fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso de amianto o de productos que lo contengan.

2.5.17. La derivada de Responsabilidades Civiles de Administradores, Consejeros y Directivos, que regula la Ley de Sociedades Anónimas (R.D.L. 1.564/89 de 22 de diciembre) y disposiciones análogas o que la desarrollen.

2.5.18. Los daños ocasionados a materiales y maquinaria confiados al Asegurado para su instalación o empleo en la obra, o que éste hubiese arrendado, alquilado o tomado en préstamo.

2.5.19. Daños materiales previsibles casi con certeza, como por ejemplo, deterioro de aceras, calles y terrenos de cualquier tipo, con ocasión de circular, amontonar o colocar escombros, así como aquellos otros que el Asegurado prevea desde un principio en razón de haber escogido un cierto método de trabajo, o con objeto de reducir el coste de la obra o de acelerar su ejecución.

2.5.20. Daños a inmuebles colindantes con el recinto de la obra, cuando éstos tengan una antigüedad superior a cincuenta años.

2.5.21. Daños materiales, personales y perjuicios patrimoniales que pudieran causarse entre sí las distintas empresas, o sus empleados intervinientes en la obra (Responsabilidad Civil Cruzada).

2.5.22. La Responsabilidad Civil directa y personal de los subcontratistas o empresas cedentes de maquinaria. Igualmente, se excluye la Responsabilidad Civil subsidiaria del Asegurado por actos de los subcontratistas cuando éste haya renunciado al derecho de repetición.

ARTICULO 4° - SUMAS ASEGURADAS

Las sumas aseguradas son fijadas por el Tomador del seguro o Asegurado y deben corresponder:

- Para el apartado 1. del Artículo 1º "Daños propios de la obra" y el apartado 7. del Artículo 2º "Mantenimiento y conservación", el coste total de la ejecución de la obra, que debe ser coincidente con lo establecido en el Presupuesto del Proyecto, actualizado al final de la obra con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas a lo largo de la misma, incluyendo el beneficio industrial del constructor, impuestos (excepto IVA, salvo el caso de autopromotor), licencias y en general, todos los conceptos que impliquen coste de ejecución.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

- Para los apartados 1. "Equipo de construcción" y 2. "Maquinaria de construcción" del Artículo 2º, el valor de reposición a nuevo al iniciarse el seguro.

- En los restantes riesgos, las sumas aseguradas serán las establecidas en las Condiciones Particulares.

El Tomador del seguro o Asegurado se obliga a comunicar al Asegurador, tan pronto como se produzca cualquier incremento en las sumas aseguradas comprendidas en los apartados 1. del Artículo 1º y 1. y 2. del Artículo 2°, quedando igualmente obligado a satisfacer en el mismo momento el aumento de prima correspondiente. En cualquier caso el Asegurador se reserva el derecho de aceptar dichos aumentos.

BASES DEL CONTRATO

ARTÍCULO 5º - DECLARACIONES

La solicitud y el cuestionario cumplimentados por el Tomador del seguro, así como la proposición del Asegurador, en su caso, en unión de esta póliza, constituyen un todo unitario, fundamento del seguro, que sólo alcanza, dentro de los límites pactados, a los bienes y riesgos especificados en la misma.

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador del seguro podrá reclamar al Asegurador, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

ARTÍCULO 6º - PERFECCIÓN, EFECTOS DEL CONTRATO Y DURACIÓN DEL SEGURO

1. El contrato se perfecciona por el consentimiento manifestado por la suscripción de la póliza o del documento provisional de cobertura por las partes contratantes. La cobertura contratada y sus modificaciones o adiciones no tomarán efecto mientras no haya sido satisfecho el recibo de prima, salvo pacto en contrario. En caso de demora en el cumplimiento de cualquiera de ambos requisitos, las obligaciones del Asegurador comenzarán a las 24 horas del día en que hayan sido cumplimentados.

2. Las garantías de la póliza entran en vigor en la hora y fecha indicadas en las Condiciones Particulares.

3. La duración del contrato es la indicada en las Condiciones Particulares, pudiendo ampliarse una o más veces por un período no superior a un año cada vez.

Las partes pueden oponerse a la ampliación del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso.

4. Si el final de las obras se adelantase a la fecha señalada en las Condiciones Particulares, el comienzo y la terminación del período de mantenimiento quedarán igualmente adelantados.

En caso de que la totalidad o parte de las obras aseguradas sea entregada o puesta en servicio, cesarán los efectos del seguro en relación con dichas obras. Se exceptúa en su caso lo establecido en el punto 7. del Artículo 2.º.

5. En el caso de interrupción de las obras, el Tomador del seguro o el Asegurado viene obligado a comunicarlo al Asegurador por escrito, y, de común acuerdo entre ambas partes

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

contratantes, se podrán dejar en suspenso todas o parte de las coberturas contratadas de la póliza durante un período de tiempo no superior a seis meses.

Una vez transcurrido el período de interrupción acordado, podrá ser puesto en vigor el contrato, quedando prorrogado por el tiempo de suspensión:

5.1. Sin pago de prima alguna, si la suspensión de cobertura fuese total, y la paralización no hubiera supuesto una agravación del riesgo.

5.2. Con pago de la prima que corresponda, si la suspensión de cobertura hubiera sido parcial y/o la paralización hubiese supuesto una agravación del riesgo.

De no ser aceptado el pago de la prima por el Tomador del seguro o por el Asegurado, se considerará rescindido y sin efecto el seguro desde la fecha de comunicación de la suspensión, en el caso de que esta sea total, o desde la terminación de la paralización, en el de suspensión parcial, devolviendo el Asegurador la parte de prima no consumida.

6. Sólo el Asegurador está autorizado para librar recibos de prima, por lo que únicamente los recibos emitidos por el Asegurador, o en caso de domiciliación en Institución Financiera los librados por esta en nombre del Asegurador, tendrán carácter liberatorio.

ARTÍCULO 7º - PAGO DE LA PRIMA

1. El Tomador del seguro está obligado al pago de la primera prima o de la prima única en el momento de la perfección del contrato, las sucesivas primas se deberán hacer efectivas en los correspondientes vencimientos.

2. Si en las Condiciones Particulares no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que éste ha de hacerse en el domicilio del Tomador del seguro.

3. En caso de que la póliza no deba entrar inmediatamente en vigor, el Tomador del seguro podrá demorar el pago de la prima hasta el momento en que aquélla deba tomar efecto.

4. Si por culpa del Tomador del seguro la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el Asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el Asegurador quedará liberado de su obligación.

5. En cualquier caso, el Asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.

6. Si el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido conforme a los números anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las 24 horas del día en que el Tomador del seguro pagó su prima.

ARTÍCULO 8º - DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS

Si se pacta la domiciliación de los recibos de prima, se aplicarán las siguientes normas:

1. El Tomador del seguro entregará al Asegurador carta dirigida al Establecimiento Bancario o Caja de Ahorros dando la orden al efecto.

2. La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que, intentado el cobro dentro del plazo de gracia de un mes previsto en la Ley de Contrato de Seguro, no existiesen fondos suficientes en la cuenta designada, o el recibo fuera devuelto por cualquier otro motivo. En

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

este caso, el Asegurador notificará al Tomador del seguro o Asegurado que tiene el recibo a su disposición en el domicilio de la Entidad Aseguradora y el Tomador del seguro o Asegurado vendrá obligado a satisfacer la prima en dicho domicilio.

ARTÍCULO 9º - OBLIGACIONES AL EFECTUARSE EL SEGURO Y DURANTE SU VIGENCIA

1. La presente póliza ha sido concertada sobre la base de los datos facilitados por el Tomador del seguro, que han motivado la aceptación del riesgo, la asunción por parte del Asegurador de las obligaciones derivadas del contrato y la fijación de la prima.

2. El Tomador del seguro o el Asegurado deberá, durante el curso del contrato, comunicar al Asegurador, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por esta en el momento de la perfección del contrato, no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas.

ARTÍCULO 10º - CONCURRENCIA DE SEGUROS

El Tomador del seguro o el Asegurado queda obligado a comunicar al Asegurador la existencia de otras pólizas, contratadas con distintos Aseguradores, cubriendo los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre los mismos bienes asegurados.

ARTÍCULO 11º - EN CASO DE AGRAVACIÓN DEL RIESGO

1. En caso de que durante la vigencia de la póliza le fuese comunicada al Asegurador una agravación del riesgo, éste podrá proponer una modificación de las condiciones del contrato en un plazo de dos meses, a contar desde el día en que la agravación le haya sido declarada.

En tal caso, el Tomador del seguro dispondrá de quince días, a contar desde la recepción de esta proposición, para aceptarla o rechazarla.

En caso de rechazo, o de silencio, el Asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al Tomador del seguro, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales, y dentro de los ocho siguientes, comunicará al Tomador la rescisión definitiva.

2. El Asegurador podrá, igualmente, rescindir el contrato comunicándolo por escrito al Asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo.

3. Si sobreviniera un siniestro, sin haberse realizado declaración de agravación del riesgo, el Asegurador quedará liberado de su prestación si el Tomador del seguro o el Asegurado ha actuado con mala fe.

En otro caso que no fuera mala fe, la prestación del Asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

4. En el caso de agravación del riesgo durante el tiempo del seguro que dé lugar a un aumento de prima, cuando por esta causa quede rescindido el contrato si la agravación es imputable al Asegurado, el Asegurador hará suya en su totalidad la prima cobrada. Siempre que dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del Asegurado, éste tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de prima satisfecha correspondiente al período que falte por transcurrir del período asegurado.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

SVGGNR/2025/55847186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

ARTÍCULO 12º - EN CASO DE DISMINUCIÓN DEL RIESGO

1. El Tomador del seguro o el Asegurado podrá, durante el curso del contrato, poner en conocimiento del Asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por esta en el momento de la perfección del contrato, lo habría concluido en condiciones más favorables para el Tomador del seguro.

2. En tal caso, el Asegurador podrá reducir proporcionalmente la prima desde el momento en que la modificación le sea comunicada por escrito, teniendo derecho el Tomador del seguro, en caso contrario, a la resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

ARTÍCULO 13º - EN CASO DE INEXACTITUD DEL RIESGO

1. El Asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del seguro, en el plazo de un mes a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud del Tomador del seguro. Desde el momento mismo en que el Asegurador haga esta declaración, quedarán de su propiedad las primas correspondientes al período en curso, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte.

2. Si el siniestro sobreviniera antes de que el Asegurador hubiera hecho la declaración a que se refiere el número anterior, la prestación de esta se reducirá en la misma proporción existente entre la prima convenida en la póliza y la que corresponda de acuerdo con la verdadera entidad del riesgo.

3. Cuando la reserva o inexactitud se hubiera producido mediante dolo o culpa grave del Tomador del seguro, el Asegurador quedará liberado del pago de la prestación.

ARTÍCULO 14º - EN CASO DE TRANSMISIÓN

1. En caso de transmisión del objeto asegurado, el adquiriente se subroga, en el momento de compraventa, en los derechos y obligaciones que correspondían en la póliza al anterior titular.

2. El Asegurado está obligado a comunicar por escrito al comprador la existencia de la póliza sobre la cosa transmitida. Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarla por escrito al Asegurador o a sus representantes en el plazo de quince días.

3. Serán solidariamente responsables del pago de las primas vencidas en el momento de la transmisión tanto el comprador como el Tomador o, en caso de que éste hubiera fallecido, sus herederos.

4. El Asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la transmisión verificada. Ejercitado su derecho y notificado al comprador, el Asegurador queda obligado durante el plazo de un mes, a partir de la notificación.

El Asegurador deberá restituir la parte de prima que corresponda al período de seguro por el que, como consecuencia de la rescisión, no haya soportado el riesgo.

5. El comprador de la cosa asegurada también puede rescindir el contrato si lo comunica por escrito al Asegurador en el plazo de quince días contados desde que conoció su existencia. En este caso, el Asegurador adquiere el derecho a la prima correspondiente al período que hubiera comenzado a correr cuando se produce la rescisión.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

6. Estas mismas normas regirán para los casos de muerte, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra o concurso, que afecten al Tomador del seguro o al Asegurado.

ARTÍCULO 15º - CÓMO Y QUIÉN PUEDE RESCINDIR LA PÓLIZA

1. El Tomador del seguro y el Asegurador mediante notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso, en el caso de prórrogas.

2. El Tomador del seguro y el Asegurador, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el Artículo 11º.

3. El Tomador del seguro, conforme lo indicado en el Artículo 12º.

4. El Asegurador, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13º.

5. El Asegurador, conforme se establece en el punto 4., y el comprador, de conformidad con el punto 5., ambos del Artículo 14º.

ARTÍCULO 16º - EXTINCIÓN Y NULIDAD DEL CONTRATO

1. Si durante la vigencia del seguro se produjera la desaparición del interés o del bien asegurado, desde ese momento el Contrato de Seguro quedará extinguido y el Asegurador tendrá el derecho de hacer suya la prima no consumida, salvo lo estipulado en el punto 1. del Artículo 14º.

2. El contrato será nulo si en el momento de su conclusión no existiera el riesgo, hubiera ocurrido el siniestro, o no existiese un interés del Asegurado a la indemnización del daño.

ARTÍCULO 17º - COMUNICACIONES

Las comunicaciones que efectúe el Tomador del seguro o el Asegurado al Agente de seguros que medie o haya mediado en el Contrato de Seguro, surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado directamente a la Entidad Aseguradora.

Asimismo, el pago de los recibos de la prima por el Tomador del seguro al referido Agente, se entenderá realizado a la Entidad Aseguradora, salvo que ello se haya excluido expresamente y destacado de modo especial en las Condiciones Particulares o Especiales del presente Contrato de Seguro.

El pago del importe de la prima efectuado por el Tomador del seguro al Corredor, no se entenderá realizado a la Entidad Aseguradora, salvo que, a cambio, el Corredor entregue al Tomador del seguro el recibo de prima de la Entidad Aseguradora.

Las comunicaciones del Asegurador al Tomador del seguro o al Asegurado, se realizarán en el domicilio de los mismos, recogido en el Contrato de Seguro.

ARTÍCULO 18º - CLÁUSULA DE ACREEDORES HIPOTECARIOS, PIGNORATICIOS O PRIVILEGIADOS

Cuando existan sobre los bienes asegurados por esta póliza acreedores hipotecarios, pignoraticios o privilegiados, que necesariamente deberán citarse en las Condiciones Particulares, se pacta expresamente:

1. En caso de siniestro que afecte a los bienes especialmente afectos, el Asegurador no abonará cantidad alguna en concepto de indemnización sin el previo consentimiento del

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

tercero acreedor, a favor de quien el Asegurado estipula una cesión de los derechos que le asisten por un importe igual al préstamo no amortizado en la fecha del siniestro, con preferencia a cualquier otro beneficiario.

2. En caso de impago de la prima, el Asegurador lo notificará al acreedor hipotecario, pignoraticio o privilegiado, para que éste, si a su derecho conviniera, pague la prima insatisfecha, aún cuando se opusieran el Tomador o el Asegurado.

3. La extinción del contrato de seguro no será oponible al acreedor hipotecario, pignoraticio o privilegiado hasta que transcurra un mes desde que se le comunicó el hecho que motivó la extinción.

ARTÍCULO 19º - OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

1. PREVENCIÓN. El Asegurado está obligado a cumplir las normas de seguridad y prevención de accidentes que establecen los Reglamentos y demás disposiciones vigentes.

Asimismo, el Asegurado adoptará todas las precauciones razonables para la selección de la mano de obra y materiales y se obliga a mantener en condiciones eficientes toda la maquinaria, equipo e instalaciones, efectuando periódicamente las revisiones oportunas.

2. DERECHO DE ACCESO. En los casos que justificadamente así proceda, el Asegurado facilitará al Asegurador el libre acceso a las obras para inspeccionar o comprobar, por medio de las personas que designe, la exactitud de las declaraciones o informaciones de toda índole que le suministre el Asegurado, visitando los lugares en que esté situado el riesgo e incluso examinando los registros y libros contables del Asegurado. Éste no podrá oponerse a estas inspecciones y comprobaciones, so pena de perder sus derechos en caso de siniestro.

El Asegurador se compromete a no divulgar, respecto de terceros, aquellos datos o informaciones que obtenga del Tomador, del Asegurado o a través de las inspecciones y comprobaciones citadas anteriormente, guardando en todo momento la debida confidencialidad.

3. REAJUSTE DEL VALOR DE LA OBRA. A la terminación del plazo de duración de la póliza y siempre antes de que se amplíe, en su caso, la vigencia del seguro al Período de Mantenimiento o Conservación, el Tomador del seguro o Asegurado vendrá obligado a declarar al Asegurador todo incremento que haya experimentado el Valor de la Obra especificado en las Condiciones Particulares.

Queda expresamente convenido que, de efectuarse este reajuste, se hará también proporcionalmente el de la prima de seguro satisfecha. Esta revisión no exonera en modo alguno al Tomador del seguro o Asegurado de su obligación de comunicar al Asegurador, tan pronto como se produzca, cualquier incremento en el Valor de la Obra asegurado.

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

SVGGNR/2025/55847186/1

TRAMITACIÓN DE SINIESTROS

ARTÍCULO 20º - OBLIGACIONES DEL TOMADOR EN CASO DE SINIESTRO

1. Tan pronto como se inicie el siniestro, el Tomador del seguro o el Asegurado deberá emplear todos los medios que estén a su alcance para salvar y conservar los objetos asegurados y aminorar las consecuencias del siniestro.

2. Comunicará al Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días, contados a partir de la fecha en que fue conocido, salvo que se pacte un plazo superior, pudiendo reclamar el Asegurador los daños y perjuicios causados por la falta de esta declaración, salvo que se demuestre que el Asegurador tuvo conocimiento del siniestro por otro medio.

Además, deberá indicar al Asegurador:

- Fecha y hora del siniestro.
- Causas conocidas y presuntas.
- Medios adoptados para aminorar las consecuencias.
- Clase de objetos siniestrados y cuantía de los daños derivados.

En caso de existir varios Aseguradores, esta comunicación deberá hacerse a cada uno de ellos, con indicación del nombre de los demás.

3. El Asegurado no podrá hacer abandono total o parcial de los objetos asegurados, los cuales quedan a su cuenta y riesgo, custodiando los que quedaron después del siniestro, no sólo intactos, sino también deteriorados, así como sus restos, embalajes, cajas o estuches, y cuidando que no se produzcan nuevas desapariciones o desperfectos que, de producirse, quedarán a cargo del Asegurado. Asimismo, el Tomador del seguro o el Asegurado está obligado a conservar los restos y vestigios del siniestro hasta terminada la tasación de los daños, salvo en caso de imposibilidad material justificada. Tal obligación no puede, en ningún caso, dar lugar a indemnización especial.

4. El incumplimiento del deber de salvamento establecido en el número 1., dará derecho al Asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo, y el grado de culpa del Asegurado. Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al Asegurador, éste quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro.

Los gastos que se originen por el cumplimiento de esa obligación, siempre que no sean inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados, serán de cuenta del Asegurador, incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos.

5. En defecto de pacto expreso, se indemnizarán los gastos efectivamente originados, cuyo montante no podrá exceder en su conjunto de la suma asegurada. El Asegurador, si en virtud del contrato sólo tiene que indemnizar una parte del daño causado por el siniestro, deberá reembolsar la parte proporcional de los gastos de salvamento, a menos que el Tomador de seguro o Asegurado haya actuado siguiendo sus instrucciones.

6. Se confiere al Asegurador, en los casos que justificadamente así proceda, el derecho de acceso a las propiedades en que haya ocurrido el siniestro, con el fin de adoptar cuantas medidas sean razonables para aminorar el mismo.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

7. Una vez producido el siniestro, y en el plazo de cinco días a partir de la notificación prevista en el número 2., el Tomador del seguro o el Asegurado deberá comunicar por escrito al Asegurador la relación de los objetos existentes, al tiempo del siniestro y la de los salvados, con indicación de su valor, y la estimación de los daños.

8. En caso de que existiesen otros seguros, que cubran los mismos riesgos y objetos y que no hubiesen sido declarados previamente por el Tomador del seguro o Asegurado, éste está obligado a comunicarlo a cada uno de los Aseguradores, indicando el nombre de los demás.

Si por dolo se omitiera esta comunicación, los Aseguradores no están obligados a pagar la indemnización.

9. Incumbe al Asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos. No obstante, el contenido de la póliza constituirá una presunción a favor del Asegurado cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas más eficaces.

ARTÍCULO 21º - OTRAS OBLIGACIONES DEL TOMADOR

1. En caso de Incendios y Daños diversos

Remitir escrito al Asegurador en el plazo previsto en el punto 7. del Artículo 20º, firmado por el propio Tomador del seguro o Asegurado, en el que se especificarán todos los bienes asegurados existentes al tiempo del siniestro y los destruidos, deteriorados y salvados, con o sin daños, e indicación de su valor.

2. En caso de siniestro a consecuencia de choque de vehículos o de animales

Comunicar por escrito al Asegurador en el plazo de cinco días, a partir de la notificación prevista en el punto 2. del Artículo 20º, el vehículo, objeto o animal causante de los daños, el nombre y dirección del propietario y de la persona que lo conducía o que lo tuviese a su cuidado, así como matrícula, marca, modelo y cuantos datos puedan aportarse para la identificación del causante del siniestro.

3. En caso de Robo o Expoliación

a) El Asegurado, en caso de siniestro, viene obligado a adoptar cuantas medidas estén a su alcance para limitar o disminuir las pérdidas, haciendo cuanto le sea posible para el rescate de los objetos desaparecidos, y evitando que se pierda cualquier indicio del delito o de sus autores, hasta que se haga la debida comprobación de lo ocurrido.

b) El Tomador del seguro, el Asegurado o el Beneficiario, inmediatamente que tenga conocimiento del siniestro, deberá denunciar el hecho ante la Autoridad Local de Policía, con indicación del nombre y domicilio del Asegurador, y comunicará a éste, por escrito, la relación de los objetos robados y estimación aproximada de los daños, remitiendo, asimismo, copia de la denuncia presentada ante la Autoridad.

4. En caso de siniestro de Responsabilidad Civil

a) Dar cuenta al Asegurador de la fecha, lugar y circunstancias del accidente. Nombre y dirección de las personas causantes o responsables del hecho. Nombre, profesión y domicilio de las personas perjudicadas, y si del accidente tienen conocimiento las Autoridades.

b) El Tomador del seguro y el Asegurado vendrán obligados a adoptar todas las medidas que favorezcan su defensa frente a las reclamaciones de responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligente en su cumplimiento como si no existiera el seguro. Comunicarán al Asegurador, inmediatamente de su recepción y a más tardar en el plazo de cuarenta y ocho horas,

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

SVGGNR/2025/55847186/1

cualquier notificación judicial o administrativa que llegue a su conocimiento y que pueda estar relacionada con el siniestro.

c) Ni el Asegurado ni el Tomador del seguro, ni persona alguna en nombre de ellos podrán negociar, admitir o rechazar ninguna reclamación sin la autorización del Asegurador.

d) El incumplimiento de estos deberes facultará al Asegurador para reducir la prestación haciendo partícipe al Asegurado en el siniestro, en la medida en que con su comportamiento haya agravado las consecuencias económicas del siniestro, o en su caso, a reclamarle los daños y perjuicios.

e) Si el incumplimiento del Tomador del seguro o del Asegurado se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o de engañar al Asegurador o si obrase dolosamente en connivencia con los reclamantes o con los damnificados, el Asegurador quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro.

f) El Asegurador tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas con el siniestro, actuando en nombre del Asegurado para tratar con los perjudicados, sus derechohabientes o reclamantes, comprometiéndose el Asegurado a prestar su colaboración. Si por la falta de esta colaboración se perjudicasen o disminuyeran las posibilidades de defensa del siniestro, el Asegurador podrá reclamar al Asegurado los daños y perjuicios en proporción a la culpa del Asegurado y al perjuicio sufrido.

5. En caso de Rotura de maquinaria

Interrumpir el funcionamiento de cualquier elemento dañado, no reanudando su utilización hasta que haya sido reparado a satisfacción del Asegurador. En caso de incumplimiento de esta obligación, el Asegurador se limitará a indemnizar aquellos daños que se hubieran producido si el Tomador del seguro o el Asegurado hubiese interrumpido el funcionamiento del elemento afectado por el siniestro.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

SVGGNR/2025/558471186/1

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

TASACIÓN DE DAÑOS

ARTÍCULO 22º - PERSONACIÓN DEL ASEGURADOR

El Asegurador se personará, a la mayor brevedad posible, en el lugar del siniestro por medio de la persona que designe, para comenzar las operaciones de comprobación de las causas y forma de ocurrencia del siniestro, de las declaraciones contenidas en la póliza y de las pérdidas sufridas por los objetos asegurados.

ARTÍCULO 23º - ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la indemnización, se estará a lo estipulado en el Artículo 32º.

ARTÍCULO 24º - NOMBRAMIENTO DE PERITOS

1. Si no se lograse el acuerdo mencionado en el Artículo 23º, dentro del plazo de cuarenta días a partir de la recepción de la declaración de siniestro, cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos.

2. Una vez designados los peritos y aceptado el cargo, el cual será irrenunciable, darán seguidamente inicio a sus trabajos.

3. En caso de que los peritos llegasen a un acuerdo, éste se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización, y la propuesta del importe líquido de la indemnización.

ARTÍCULO 25º - FALTA DE DESIGNACIÓN

Si una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiera designado el suyo y, de no hacerlo en este último plazo, se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando vinculada por el mismo.

ARTÍCULO 26º - TERCER PERITO

Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán un tercer perito de conformidad y, de no existir esta, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallen los bienes. En este caso, el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su nombramiento como perito tercero.

ARTÍCULO 27º - DICTAMEN VINCULANTE

El dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata y en forma indubitada, siendo vinculante para estas, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días en el caso del Asegurador, y ciento ochenta en el del Asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiese en dichos plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

ARTÍCULO 28º - GASTOS DE PERITACIÓN

Cada parte satisfará los honorarios de su perito. Los del perito tercero y demás gastos que ocasione la tasación pericial, serán por cuenta y mitad entre el Asegurado y el Asegurador. No obstante, si cualquiera de las partes hubiera hecho necesaria la peritación por haber mantenido una valoración del daño manifiestamente desproporcionada, será ella la única responsable de dichos gastos.

ARTÍCULO 29º - NORMAS DE TASACIÓN

La tasación de los daños se efectuará siempre con sujeción a las normas siguientes:

1. Las obras deben ser justipreciadas según el valor de nueva construcción en el día del siniestro.

2. El equipo de construcción y maquinaria se justipreciará según las normas siguientes:

2.1. Pérdida parcial. Si los daños en la maquinaria asegurada pueden ser reparados, el Asegurador pagará todos los gastos necesarios para dejar la maquinaria deteriorada o dañada en condiciones de funcionamiento similares a las que tenía inmediatamente antes de ocurrir el siniestro. El Asegurador abonará igualmente los gastos de desmontaje motivados por la reparación, así como los transportes ordinarios y derechos de aduana, si los hay.

Los gastos adicionales por horas extraordinarias, trabajos nocturnos, trabajos realizados en días festivos y transportes urgentes (excepto los aéreos) estarán cubiertos por el seguro, sólo si se ha contratado expresamente la cobertura 5. del Artículo 2.

Los costos de cualquier reparación provisional serán a cargo del Asegurado, a menos que constituyan, a la vez, parte de los gastos de la reparación definitiva.

Si las reparaciones son efectuadas en un taller propio del Asegurado, el Asegurador abonará el coste de la mano de obra y materiales empleados, más el porcentaje sobre los salarios, para cubrir los gastos de administración justificables.

No se harán deducciones en concepto de depreciación respecto a las partes repuestas, a excepción de los daños y pérdidas causados en correas, bandas de todo tipo, cables, cadenas, neumáticos, matrices, troqueles, rodillos, grabados, objetos de vidrio, esmalte, fieltros, coladores o telas, cimentaciones, revestimientos refractarios, quemadores y, en general, cualquier objeto de rápido desgaste o herramientas cambiables.

Si a consecuencia de la reparación se produjera un aumento de valor o rendimiento en relación con el que tenía la máquina antes del siniestro, se descontará dicho aumento de los gastos de reparación.

Son de cuenta del Asegurado, en todo caso, los gastos complementarios que se produzcan por haberse aprovechado la reparación para introducir modificaciones o mejoras, o para repasar o hacer otras reparaciones o arreglos en las máquinas.

2.2. Pérdida total. En caso de destrucción total del objeto asegurado, la indemnización se calculará tomando como base el valor que, según su uso y estado de conservación, tuviese en el momento antes del siniestro (incluido los gastos de transporte, aduana y montaje) y deduciendo el valor de los restos y franquicia estipulada.

Se considerará una máquina u objeto totalmente destruido, cuando los gastos de reparación (incluidos gastos de transporte, aduana y montaje) alcancen o sobrepasen el valor del mismo, según su uso y estado de conservación en el momento antes del siniestro.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

2.3. La indemnización a que hacen referencia los párrafos 2.1. y 2.2. anteriores, podrá ser sustituida por la reparación o la reposición del objeto siniestrado, cuando el Asegurado lo consienta.

3. Los efectos personales y otras propiedades del Asegurado se justipreciarán según el valor real en el momento del siniestro

ARTÍCULO 30º - DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

1. El importe de la indemnización se establecerá sobre la base de la aplicación directa de los precios unitarios del proyecto que han servido para establecer la suma asegurada, a las mediciones de las partes dañadas, siempre que el valor resultante sea inferior o igual al coste efectivo de reconstrucción y/o reparación del daño.

2. La suma asegurada en cada apartado representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el Asegurador en cada siniestro, originado por un riesgo cubierto en la póliza, una vez deducida la franquicia correspondiente, más los gastos que en la tasación le correspondan.

3. Si en el momento de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al valor del interés, el Asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que aquélla cubre el interés asegurado.

Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza o con posterioridad a la celebración del contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo anterior.

4. Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado, cualquiera de las partes del contrato podrá exigir la reducción de la suma y de la prima, debiendo restituir el Asegurador el exceso de las primas percibidas.

Si se produjera un siniestro, el Asegurador indemnizará el daño efectivamente causado.

5. Cuando el sobreseguro previsto en el número anterior se debiera a mala fe del Asegurado, el contrato será ineficaz. El Asegurador podrá, no obstante, retener las primas vencidas y las del período en curso.

6. En cualquier caso será de aplicación, si procede, lo estipulado en el número 3. del Artículo 11º.

7. En las coberturas específicas de los puntos 2. y 3. del Artículo 1º y Riesgos Opcionales 3., 4., 5., 8. y 9. que pueden contratarse, comprendidos en el Artículo 2º, no será de aplicación la regla proporcional.

8. Si existen varios seguros sobre los mismos objetos y riesgos declarados, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 10º, el Asegurador contribuirá a la indemnización y a los gastos de tasación a prorrata de la suma que asegure. Si por dolo se hubiera omitido esta declaración, el Asegurador no estará obligado al pago de la indemnización.

ARTÍCULO 31º - FRANQUICIAS

1. En todo siniestro, cualquiera que sea su causa, excepto en casos de incendio o explosión, quedará a cargo del Asegurado, en concepto de franquicia, las cantidades y/o porcentajes detallados en las Condiciones Particulares del contrato, que no podrán ser nunca objeto de seguro.

2. Si los daños o pérdidas habidas en el siniestro no excedieran del importe de las franquicias respectivas, estos daños serán totalmente a cargo del Asegurado.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

El Asegurador sólo indemnizará aquellos daños o pérdidas que excedan de dichas franquicias, una vez deducido el importe de estas.

ARTÍCULO 32º - PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

1. El pago de la indemnización se sujetara a lo siguiente:

El Asegurador se obliga a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo.

De no existir acuerdo entre el Asegurado y Asegurador, o entre los peritos nombrados por cada parte, se deberá acudir a dictamen pericial según el trámite dispuesto en la Ley.

La indemnización se abonará dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el dictamen sea firme. Si éste fuera impugnado, el Asegurador deberá abonar el importe pericial aceptado por ella.

2. En todo caso, el Asegurador deberá efectuar, dentro de los cuarenta días, a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que pueda deber, según las circunstancias por él conocidas.

3. Si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro, el Asegurador no hubiera realizado la reparación del daño o indemnizado su importe en metálico por causa no justificada o que le fuera imputable, la indemnización se incrementará según lo previsto en la legislación vigente sobre el Contrato de Seguro.

4. La indemnización podrá ser sustituida por la reparación o la reposición del objeto siniestrado, cuando la naturaleza del seguro lo permita y el Asegurado lo consienta.

5. En lo concerniente a la cobertura de Responsabilidad Civil, el Asegurador abonará la indemnización en el plazo de cuarenta días, a partir de la fecha en que el importe de dicha indemnización haya sido fijado por Sentencia firme, o haya sido determinado por reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Asegurado.

6. Si después de fijada la indemnización se obtuviesen rescates, recuperaciones o resarcimientos, el Asegurado está obligado, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a tener conocimiento de ello, a ponerlo a su vez en el del Asegurador y aceptar la reducción, o a proceder a la devolución del importe con el que los mismos hubiesen sido comprendidos en la indemnización, deducción hecha de las depreciaciones sufridas a consecuencia del siniestro.

7. Antes de proceder al pago de la indemnización, el Asegurador podrá exigir al Tomador del seguro o al Asegurado certificación acreditativa de la libertad de cargas de los bienes siniestrados.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/55847186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 33º - SUBROGACIÓN

1. Una vez pagada la indemnización y sin que haya necesidad de ninguna otra cesión, traslado, título o mandato, el Asegurador queda subrogado en todos los derechos, recursos y acciones del Asegurado, contra todos los autores o responsables del siniestro, y aun contra otros Aseguradores, si los hubiera, hasta el límite de la indemnización, siendo el Asegurado responsable de los perjuicios que con sus actos u omisiones pueda causar al Asegurador en su derecho a subrogarse. No podrá, en cambio, el Asegurador ejercitar en perjuicio del Asegurado los derechos en que se haya subrogado.

2. Salvo que la responsabilidad del siniestro provenga de un acto doloso, el Asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del Asegurado, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del mismo, pariente en línea directa o colateral, dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el Asegurado o estén a sus expensas.

Si la responsabilidad a que hace referencia el párrafo anterior estuviese amparada por una póliza de seguro, la subrogación se limitaría a la cobertura garantizada por la misma.

3. En caso de concurrencia del Asegurador y el Asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos, en proporción a su respectivo interés.

4. El Asegurador se subroga en los derechos, acciones y obligaciones del Asegurado para tratar con los perjudicados o sus derechohabientes y para indemnizar en su caso.

ARTÍCULO 34º - REPETICIÓN

1. El Asegurador podrá repetir contra el Asegurado, por el importe de las indemnizaciones que haya debido satisfacer, como consecuencia del ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus derechohabientes, cuando el daño o perjuicio causado a tercero sea debido a conducta dolosa del Asegurado.

2. El Asegurador podrá, igualmente, reclamar los daños y perjuicios que le hubiese causado el Asegurado o el Tomador del seguro en los casos y situaciones previstos en la póliza, y exigirle el reintegro de las indemnizaciones que hubiere tenido que satisfacer a terceros perjudicados por siniestros no amparados por el seguro.

ARTÍCULO 35º - PRESCRIPCIÓN

Las acciones derivadas del contrato prescriben a los dos años a contar desde el día en que pudieron ejercitarse.

ARTÍCULO 36º - COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN

Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del Contrato de Seguro el del domicilio del Asegurado en España, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE SANCIONES

El Asegurador quedará liberado de cualquier responsabilidad por daños, siniestros, costes o gastos relacionados con este Contrato, cuando el pago de las prestaciones debidas exponga al Asegurador a cualquier tipo de sanción, prohibición o restricción basada en resoluciones de las Naciones Unidas o regulaciones, leyes, sanciones económicas o de comercio impuestas por la Unión Europea, el Reino Unido o Estados Unidos de América que sean legalmente aplicables al Asegurador.

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A
SVGGNR/2025/558471186/1
R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

SERVICIO DE DEFENSA DEL ASEGURADO

1. CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER) pone a disposición de sus clientes su Servicio de Defensa del Asegurado (Quejas y Reclamaciones) en Avenida de Burgos, nº 109, 28050 Madrid, y en la dirección de correo electrónico *defensa-asegurado@caser.es*.

2. Dicho Servicio atenderá y resolverá, conforme a la normativa vigente, en el plazo máximo de un mes desde su presentación, las quejas y reclamaciones planteadas, directamente o mediante representación acreditada, por todas las personas físicas o jurídicas, usuarios de seguros y partícipes o beneficiarios de planes de pensiones de empleo y asociados de CASER, cuando las mismas se refieran a sus intereses y derechos legalmente reconocidos relacionados con sus operaciones de seguros y planes de pensiones, ya deriven de los propios contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos, en particular del principio de equidad.

La presentación del escrito de queja o reclamación podrá realizarse, personalmente o mediante representación acreditada, en cualquier oficina de la Entidad abierta al público o en la oficina del Servicio de Defensa del Asegurado, en la Avenida de Burgos 109, 28050 – Madrid, por correo o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que estos permitan su lectura, impresión y conservación, en cuyo caso, deberá ajustarse a lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

3. Denegada la admisión de las reclamaciones o quejas, o desestimada total o parcialmente su petición, o transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de su presentación ante el Servicio de Defensa del Asegurado, sin que haya sido resuelta, el interesado podrá presentar su reclamación o queja ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo de la Castellana, nº 44, 28046 Madrid), organismo que actuará como entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la ley 7/2017, de 2 de noviembre. Para ello se facilita la dirección de la página web de la Dirección General de Seguros, *www.dgsfp.mineco.es*, donde el reclamante podrá informarse sobre el procedimiento, los requisitos y medios para presentar la reclamación o queja. Igualmente, podrá someterla a los juzgados y tribunales competentes.

4. En todas las oficinas de CASER abiertas al público, y en la página web *www.caser.es*, nuestros clientes, usuarios o perjudicados, encontrarán a su disposición un modelo de impreso de reclamación, así como el Reglamento del Servicio de Defensa al Asegurado de la Entidad, que regula la actividad y el funcionamiento de este Servicio, y las características y requisitos de presentación y resolución de quejas y reclamaciones. Igualmente, desde esta página web, se podrá presentar la queja o reclamación.

5. En las resoluciones se tendrán en cuenta las obligaciones y derechos establecidos en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de los contratos, la normativa reguladora de la actividad aseguradora y la normativa de transparencia y protección de los clientes de servicios financieros (Ley de Contrato de Seguro, Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y su Reglamento de desarrollo, texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, Ley de Resolución Alternativa de Litigios en Materia de Consumo, Orden ECC/2502/2012, que regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones entre otros, Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los servicios de atención al cliente de las entidades financieras, texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias).

R.M. de Madrid, tomo 2.245, folio 179, hoja M-39662 - C.I.F. A 28013050

Mod: CGSVG01 - D.C.: F0001250-A

SVGGNR/2025/558471186/1